Estratégia Concursos

Aula 00 - Prof. Breno Caldas

ANTERIOR - Regular SMS e SES (Conhecimentos Básicos) Sistema Único de Saúde

Autor:
Breno da Silva Caldas Júnior,
Ligia Carvalheiro Fernandes

18 de Novembro de 2022

Sumário

Reforma Sanitária 5

1904 – Revolta da vacina 5

1923 – Lei Elói Chaves 5

1932 – Criação dos Institutos de Aposentadoria e Pensões (IAPs) 6

1965 - Criação do Instituto Nacional de Previdência Social (INPS) 6

Constituição Federal - Saúde - Artigos 196 a 200 10

Artigo 196 10

Artigo 197 12

Artigo 198 12

Artigo 199 16

Artigo 200 17

Financiamento do SUS - Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012 20

Questões comentadas 31

Lista de questões 80

Gabarito 100

Resumo 101

APRESENTAÇÃO DA AULA

Bem-vindo!

Nossa aula será sobre a Reforma Sanitária brasileira, a Constituição Federal de 1988, artigos 196 a 200 e sobre o Financiamento do SUS - Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012.

A rotina de trabalho, muitas vezes, nos afasta dessa seara, mas você que está se preparando para fazer um concurso deve aprofundar-se nessa aula.

Muitas pessoas da área da saúde desconhecem essas legislações e sua importância para a profissão.

Você, que está estudando para concurso público, irá descobrir que as legislações acabam entrelaçando-se em vários momentos.

Com o tempo de estudo e dedicação, elas acabarão tornando-se de fácil compreensão e seu rendimento nas provas será elevado a outro patamar.

Diferentemente de algumas matérias, que estudamos na esperança de que caia algo relacionado no concurso, a legislação sobre o Sistema Único de Saúde está sempre presente. LEMBRE DISSO!!!

Pensando na melhor forma de absorver o conteúdo dessa aula, implementaremos a metodologia mais dinâmica possível.

Abordaremos toda a legislação, mas daremos maior enfoque ao conteúdo que mais aparece nas provas de concurso. A otimização do seu tempo de estudo é o nosso maior objetivo nessa etapa.

Confira, a seguir, com mais detalhes, a ABORDAGEM NOS ASSUNTOS de nossa aula.

Para tornar o nosso estudo mais completo, é muito importante resolver questões de concursos anteriores.

Assim poderemos nos situar diante das possibilidades que encontraremos na prova do seu concurso.

O interessante dessa aula é que os concursos para todos os níveis de escolaridade têm o mesmo nível de exigência quanto a esse assunto.

Essas observações são importantes pois permitirão que possamos organizar o curso de modo focado, voltado para acertar questões objetivas e discursivas.

As aulas em .pdf têm por característica essencial a didática.

A didática que utilizaremos será baseada além do conteúdo da legislação seca, esquemas, resumos e figuras para sua melhor compreensão e assimilação do assunto.

Aproveite nossa proposta!

Considere esse instrumento de .PDF um contato pessoal nosso. Nele passaremos essa aula da forma mais palatável possível. Mesmo durante ou após seus estudos, caso você tenha dúvidas sobre determinado assunto ou questão, entre em contato comigo. Estou disponível sempre, nos canais de e-mail e pelo Fórum de dúvidas do curso.



ALUNO ESTRATÉGIA NÃO PODE IR PARA A PROVA COM DÚVIDAS!!!

As videoaulas aulas destinam-se a complementar a sua preparação. Quando estiver cansado do estudo ativo (leitura e resolução de questões) ou até mesmo para a revisão, abordaremos alguns pontos da matéria por intermédio dos vídeos.

APRESENTAÇÃO PESSOAL

Após essa breve introdução, podemos nos apresentar. Meu nome é Breno da Silva Caldas Júnior! Sou graduado em Enfermagem pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e Especialista em Auditoria de Serviços de Saúde.

Estou envolvido na área de concursos públicos há mais de 15 anos. Trabalhei como Enfermeiro civil da Marinha do Brasil concursado entre 2004 e 2006, na cidade do Rio de Janeiro.

Em 2006, assumi o cargo de Enfermeiro concursado na Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (SESAB), na qual trabalho até hoje.

Deixarei abaixo meu contato para quaisquer dúvidas ou sugestões. Terei o prazer em orientá-los da melhor forma possível nesta caminhada que estamos iniciando.

Agora vamos falar um pouco de você. Parabenizo você pela iniciativa de buscar conhecimento, como se fosse um leão atrás de sua presa, para vencer essa barreira quase intransponível, que é a aprovação em um concurso público.

Algumas dicas importantes nesse processo são **perseverança** e **dedicação**.

Você está no caminho certo e estamos juntos nessa jornada!

E-mail: *brenosilvacaldas@hotmail.com* Instagram: @profbrenocaldas

Reforma Sanitária

Você deve compreender primeiramente que a Reforma Sanitária foi um movimento de político composto por profissionais de saúde, estudantes e entidades com objetivo de melhorar a qualidade da saúde da população brasileira.

Logo, o conteúdo cobrado em concursos não varia entre as profissões da área da saúde.

Abordaremos os eventos históricos relacionados à saúde, que são cobrados em provas para concursos.

Esse movimento teve início na década de 1970 e para que você consiga absorver esse conteúdo, devemos estar contextualizados na história da saúde pública brasileira.

Então vamos lá.

1904 – Revolta da vacina

A Revolta da Vacina foi um episódio ocorrido no Rio de Janeiro, em novembro de 1904, durante o governo do presidente Rodrigues Alves. A revolta foi uma manifestação popular contra a campanha de *vacinação obrigatória contra a varíola*.

A população, composta em sua maioria por classes populares, resistiu à obrigatoriedade da vacinação e às medidas de higiene pública impostas pelo governo.

A revolta resultou em conflitos violentos entre manifestantes e autoridades, com confrontos nas ruas da cidade.

1923 – Lei Elói Chaves

A Lei Eloy Chaves estabeleceu a *criação das Caixas de Aposentadorias e Pensões (CAP)*. Em um contexto de industrialização e urbanização acelerada, essa lei legalizou iniciativas já existentes de organização dos trabalhadores por fábricas, com o objetivo de garantir pensões em casos de acidentes ou afastamentos por doença, além de uma futura aposentadoria.

A criação das "caixas" levantou discussões sobre a necessidade de atender às demandas dos trabalhadores, surgindo assim complexas relações entre os setores público e privado que se mantiveram no futuro Sistema Único de Saúde.

1932 – Criação dos Institutos de Aposentadoria e Pensões (IAPs)

Os antigos Institutos de Aposentadoria e Pensões (IAPs), criados em 1930 pelo presidente Getúlio Vargas como autarquias por categorias profissionais, *surgiram para substituir as Caixas de Aposentadorias e Pensões (CAPs) fundadas em 1923*. Em 1966, esses IAPs foram unificados e deram origem ao Instituto Nacional de Previdência Social (INPS), abrangendo todos os trabalhadores com carteira assinada e fornecendo assistência médica por meio de hospitais e ambulatórios do INPS.

1965 - Criação do Instituto Nacional de Previdência Social (INPS)

A *unificação dos IAPs* ocorreu durante o regime autoritário de 1964, superando as resistências das categorias profissionais que possuíam institutos mais prósperos.

O Instituto Nacional de Previdência Social (INPS) consolidou o aspecto assistencial, optando principalmente pela aquisição de serviços assistenciais do setor privado. Isso concretizou um modelo de assistência centrado em hospitais, focado no tratamento curativo e com ênfase na figura do médico, que teria uma forte influência no futuro Sistema Único de Saúde (SUS).

Podemos concluir que desde o início do século 20 as ações de saúde eram fragmentadas, onde o governo estava focado na prevenção de doenças e promoção da saúde.

Já o setor privado, organizou-se através de institutos para fornecer serviços de saúde aos seus componentes, no caso os trabalhadores de determinados setores e seus familiares.

Dependendo da conformação estrutural desses institutos, a gestão era BIPARTITE (Empresas e trabalhadores) ou TRIPARTITE (Estado, Empresas e trabalhadores).



BIPARTITE - Caixas de aposentadorias e pensões – CAP's.

TRIPARTITE - Institutos de Aposentadoria e Pensão – IAP's.

Na década de 1960 tivemos 2 Conferências Nacionais de Saúde (CNS), a 3ª e 4ª.

A 3ª CNS foi realizada em 1963 que abordaram os seguintes temas: Situação sanitária da população brasileira; Distribuição e coordenação das atividades médico-sanitárias nos níveis

federal, estadual e municipal; Municipalização dos serviços de saúde; e Fixação de um plano nacional de saúde.

A 4ª CNS foi realizada em 1967 que abordaram os seguintes temas: Recursos humanos para as atividades em saúde.

Veja que as CNS discutiram temas para um diagnóstico da situação sanitária do país e propostas que futuramente ampliariam a oferta de serviços públicos de saúde.

HORA DE PRATICAR!

(CONPASS/Pref. Gurjão PB/2017) Analise o seguinte texto: "No início do século XX, a cidade do Rio de Janeiro apresentava um quadro sanitário caótico, caracterizado pela presença de diversas doenças graves que acometiam à população, como a varíola, a malária, a febre amarela, e posteriormente a peste, o que acabou gerando sérias consequências, tanto para saúde coletiva, quanto para outros setores, como o do comércio exterior, visto que os navios estrangeiros não mais queriam atracar, em função da situação sanitária existente na cidade". Qual das alternativas representa os principais personagens que atuaram para a resolução desse problema?

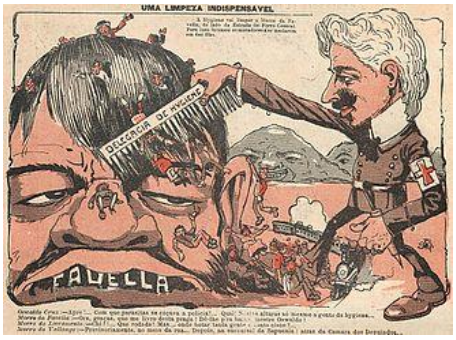
A) Rodrigues Alves e Oswaldo Cruz.

B) Afonso Pena e Carlos Chagas.

C) Hermes da Fonseca e Oswaldo Cruz.

D) Rodrigues Alves e Carlos Chagas.

E) Afonso Pena e Evandro Chagas.



Comentários:

Rodrigues Alves foi Presidente da República entre 1902 e 1906, período caracterizado pelo caos sanitário na cidade do Rio de Janeiro.

Já, Oswaldo Cruz foi nomeado pelo então Presidente da República, Rodrigues Alves, como Diretor-geral da Saúde Pública em 1903. Atuou, entre outras frentes, na coordenação das campanhas de erradicação da febre amarela e da varíola, no Rio de Janeiro.

*Caricatura de Oswaldo Cruz limpando o morro da favela (O Malho, n° 247,08/06/1907)

A resposta correta é a alternativa "A".

(Instituto UniFil/Pref. de Tupãssi PR/2019) O termo vacina tem origem do latim e significa "de vaca", uma referência à forma como a vacina foi criada. Apesar de existir uma parcela da

população Brasileira a favor da antivacinação, inúmeras ações e campanhas aconteceram em nosso país, em uma das tentativas de vacinação obrigatória contra a varíola houve revolta da população em um movimento que ficou conhecido como revolta da vacina. Em qual estado Brasileiro ocorreu este fato?

A) Rio de Janeiro.

B) Espírito Santo.

C) Pará.

D) Rio Grande do Sul.

Comentário:

A Revolta da Vacina foi um episódio ocorrido no Rio de Janeiro, em novembro de 1904, durante o governo do presidente Rodrigues Alves. A revolta foi uma manifestação popular contra a campanha de vacinação obrigatória contra a varíola.

O gabarito da questão é a **alternativa "A"**.

As Conferências Nacionais de Saúde são marcos da construção do modelo de saúde do nosso país e foram parte integrante da Reforma sanitária.

Isso pode ser observado através da modificação da estrutura do modelo de oferta de saúde, por parte do poder público com o surgimento dos projetos de medicina comunitária realizados por algumas Secretarias de Saúde e pela Academia, bem como nos primeiros processos de municipalização da saúde.

A criação do Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social – INAMPS – em 1974- foi uma fase importante da transformação do modelo de oferta de saúde pelo Estado, apesar de muito limitados, uma vez que somente os contribuintes da Previdência Social tinham direito à saúde assistencial.

Trata-se de uma considerável mudança de paradigma no envolvimento por parte do governo em ampliar o acesso aos serviços de saúde, pois antes sua participação era pontual.

A crescente demanda por serviços de saúde pela população fez com que a **5ª CNS foi realizada em 1975** abordasse os seguintes temas: Implementação do Sistema Nacional de Saúde; Programa de Saúde Materno-Infantil; Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica; Programa de Controle das Grandes Endemias; e Programa de Extensão das Ações de Saúde às Populações Rurais.

A **6ª** (1977) e a **7ª** (1980) **CNS** continuaram esse processo reformista da saúde brasileira, que pode ser observado nos temas discutidos nela, como a Política Nacional de Saúde e a Extensão das ações de saúde por meio dos serviços básicos, respectivamente.

Outro Programa implementado no Brasil, cobrado em concurso, foi o Programa de Ações Integradas de Saúde (PAIS), criado em 1982 enfatizando a atenção primária, considerando a rede ambulatorial a "porta de entrada" do sistema.

Esse Programa trouxe algumas propostas que mais tarde estariam presentes no SUS, tais como:

- Ênfase na atenção primária, tendo como "porta de entrada" a rede ambulatorial;
- Criação dos sistemas de referência e contra referência;
- Atribuição de prioridade para a rede pública de serviços de saúde, sendo complementada pela rede privada;
- Descentralização da administração dos recursos;
- Simplificação do pagamento dos serviços prestados por terceiros, com controle mais efetivo.

A 8ª CNS, que ocorreu em 1986 é considerada a principal Conferência Nacional de Saúde, pois foi a primeira aberta a participação popular e apontou para a formação de um sistema único de saúde, separado da previdência, e coordenado, em nível federal, por um único ministério.

Devemos considerar que o Brasil estava passando pelo processo de redemocratização após mais de 20 anos de regime militar.

Os temas dessa CNS foram: Saúde como direito; Reformulação do Sistema Nacional de Saúde; e Financiamento setorial.



Algumas Bancas creditam como correto o tema "democracia é saúde" como um dos temas de 8ª CNS, mas no relatório final essa expressão não é encontrada.

Em seu relatório, o conceito de Saúde foi descrito como resultante das condições de alimentação, habitação, educação, renda, meio-ambiente, trabalho, transporte, emprego, lazer, liberdade, acesso e posse de terra e acesso a serviços dessaúde.

Essa CNS serviu como base para a construção do capítulo da Constituição Federal de 1988 referente à saúde e na criação do Sistema Único de Saúde.

Como um dos resultados da 8ª CNS, em 1987 foi criado o Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde (SUDS), e pode ser considerado o precursor do SUS como conhecemos hoje.

O SUDS era um convênio entre o INAMPS e os governos estaduais para a prestação de serviços de saúde à população.

A promulgação da Constituição Federal em 1988 serviu como alicerce para a efetivação do SUS, através da seção II da saúde, do capítulo II da seguridade social, do Título VII, da ordem social.

Sua regulamentação deu-se através da Lei Federal n° 8.080 de1990 (estudaremos em outra aula).

Podemos considerar esse período (1970-1990) foi o de maior relevância na história da Reforma sanitária, pois o paradigma assistencial de saúde foi modificado profundamente.

(CEBRASPE/Pref. de São Cristóvão SE/2022) Com relação à Reforma Sanitária Brasileira, julgue o item que se segue.

As estratégias do movimento de reforma sanitária foram eficazes para viabilizar a construção de um sistema de atenção à saúde compatível com as diretrizes da VIII Conferência Nacional de Saúde.

( ) CERTO

( ) ERRADO



Comentário:

A 8ª CNS é considerada como alicerce da construção do capítulo da Constituição Federal de 1988 referente à saúde e na criação do Sistema Único de Saúde

Portanto, o gabarito da questão é "CERTA".

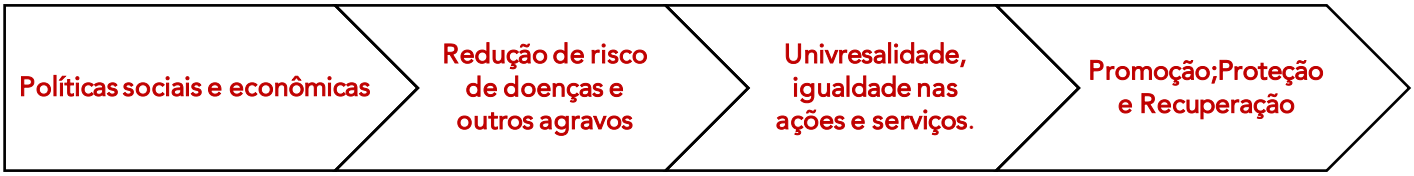
Constituição Federal - Saúde - Artigos 196 a 200

Estudaremos os artigos que contemplam a saúde na constituição Federal de 1988, com suas alterações através das emendas.

Artigo 196

Inicialmente, temos o artigo 196, determinando que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Saúde como DIRETO de TODOS e DEVER do ESTADO



A UNIVERSALIDADE compreende o acesso todos os cidadãos brasileiros, sem qualquer tipo de discriminação, às ações e serviços de saúde.

A EQUIDADE compreende ofertar serviços de saúde de forma a diminuir as desigualdades, tratando os cidadãos desiguais de forma desigual, onde os que necessitam mais recebam mais.

PROMOÇÃO EM SAÚDE são ações integrais que resultem na prevenção de doenças e fatores de risco e, depois da instalação da doença, o seu tratamento adequado.

PROTEÇÃO EM SAÚDE envolve estratégias e ações desenvolvidas pelo Poder Público que objetivam antecipar e proteger as pessoas de doenças.



A Vigilância Sanitária desenvolve ações de fiscalização de estabelecimentos de venda de alimentos, visando a prevenção de doenças.

RECUPERAÇÃO EM SAÚDE envolve a oferta de serviços à população que possuem o objetivo de recuperar a saúde total ou parcial do indivíduo, ou da coletividade.



(FAURGS/SES RS/2022) A saúde, conforme expresso no artigo 196 da Constituição Federal, é direito de todos e dever

A) da União

B) da Sociedade.

C) do Sistema Único de Saúde (SUS).

D) do Estado.

E) do Município.

Comentário:

O artigo 196 da Constituição Federal de 1988 define que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Portanto, o gabarito da questão é a alternativa "D".

Artigo 197

O artigo 197 define que as ações de saúde são de relevância pública e **cabe ao Poder Público**, nos termos da lei, a **regulamentação, fiscalização e controle**.

Determina também, que a execução dos serviços de saúde deve ser realizada diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoas física ou jurídica de direto privado.

Artigo 198

Antes de entrarmos no conteúdo do artigo 198, é oportuno lembrar que sua originalidade foi alterada a partir de diversas emendas, que serão abordadas no transcorrer da aula.

Bem, esse artigo estabelece que as ações e serviços de saúde são parte integrante de uma rede regionalizada e hierarquizada, além de constituírem um sistema único.

Diretrizes do sistema único



1. Descentralização, com direção única em cada esfera de governo;
2. Atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais;
3. Participação da comunidade.

Os próximos itens que veremos foram adicionados através de emendas, porém, não são menos importantes quando falamos de concursos públicos.

O Sistema único de Saúde será financiado com recursos dos seguintes orçamentos:

- da Seguridade Social;
- da União;
- dos Estados;
- dos Municípios; e
- Outras fontes.

O artigo 198 diz que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios devem aplicar, anualmente, em ações e serviços públicos de saúde recursos mínimos derivados da aplicação de percentuais calculados sobre:

- no caso da União, a receita corrente líquida do respectivo exercício financeiro, não podendo ser inferior a 15% (quinze por cento);
- no caso dos Estados e do Distrito Federal, o produto da arrecadação dos impostos a que se refere o art. 155 e dos recursos de que tratam os arts. 157 e 159, inciso I, alínea a, e inciso II, deduzidas as parcelas que forem transferidas aos respectivos Municípios;
- no caso dos Municípios e do Distrito Federal, o produto da arrecadação dos impostos a que se refere o art. 156 e dos recursos de que tratam os arts. 158 e 159, inciso I, alínea b e § 3º.

(IBADE/Pref. de Costa Marques/2022) A Constituição Federal que é considerada o marco jurídico inicial, onde "nasce o SUS", traz em seus artigos 196 ao 200, o "registro do SUS" e o artigo 198 traz em seu texto as Diretrizes e alguns dos Princípios do SUS. São diretrizes do SUS:

A) universalidade, equidade e integralidade.

B) descentralização, atendimento integral e participação comunitária.

C) universalidade, igualdade e integralidade.

D) centralização, atendimento integral e participação comunitária.

E) universalidade, descentralização e integralidade.

Comentário:

As diretrizes do SUS, dispostos no artigo 198, são: Descentralização, com direção única em cada esfera de governo; Atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais; e Participação da comunidade.

Portanto o gabarito da questão é a alternativa "B".

Vale ressaltar que a questão não diferencia entre diretriz organizativa ou doutrinária. Ela referencia diretamente o artigo 198 da CF/88.

O artigo 198 dispõe que os percentuais variáveis descritos anteriormente serão definidos a cada 5 anos através de Lei complementar.

Essa Lei complementar deverá estabelecer critérios de rateio de recursos da União vinculados à saúde destinados aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, e dos Estados destinados a seus respectivos Municípios, com o a finalidade de reduzir gradualmente as discrepâncias entre as regiões.

Ela também estabelecerá normas de fiscalização, avaliação e controle de despesas com saúde nas três esferas.

Os últimos 3 parágrafos do artigo 198 dispõe sobre os agentes comunitários de saúde (ACS) e agentes de combate às endemias (ACE).

Neles, encontramos as seguintes diretrizes, acerca desses profissionais:

Permissão de suas contratações, pelos gestores locais, por meio de processo seletivo público, de acordo com a natureza e complexidade das suas atribuições e requisitos específicos para sua atuação;

O que as Bancas irão cobrar de você esse assunto é, se é possível a contratação desses profissionais, e a forma em que se dá essa contratação.

Piso salarial nacional, diretrizes para os Planos de Carreira e regulamentação das atividades através de Lei Federal;

Prestação de assistência financeira complementar aos Estados, Distrito Federal e Municípios, por parte da União, no complemento do piso salarial desses profissionais; e

A perda do cargo em caso de descumprimento aos requisitos específicos, fixados em Lei, para o seu exercício.

A Emenda Constitucional 120/2022 trouxe alguns novos parágrafos que tratam do custeio da contratação dos ACS e ACE, entre eles, temos.

Os recursos destinados ao pagamento do vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias serão consignados no orçamento geral da União com dotação própria e exclusiva

Os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias terão também, em razão dos riscos inerentes às funções desempenhadas, aposentadoria especial e, somado aos seus vencimentos, adicional de insalubridade

O vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias não será inferior a 2 (dois) salários mínimos, repassados pela União aos Municípios, aos Estados e ao Distrito Federal.

Recentemente, a CF/88 sofreu modificação a respeito do piso salarial dos profissionais de Enfermagem. Diz ela:

"Lei federal instituirá pisos salariais profissionais nacionais para o enfermeiro, o técnico de enfermagem, o auxiliar de enfermagem e a parteira, a serem observados por pessoas jurídicas de direito público e de direito privado."

Por ser uma alteração recente, não existe nenhum histórico de cobrança pelas Bancas de concursos. Porém, fique atento sobre essa modificação.

Artigo 199

O artigo 199 trata especificamente sobre a participação da iniciativa privada no SUS.



A assistência à saúde é livre à iniciativa privada.

Nesse artigo, é definido que as instituições privadas podem participar de forma complementar do SUS, sempre seguindo as diretrizes deste.

Devem ser instituídos contratos de direito público ou convênio, para a participação dessas instituições privadas no SUS.



Esses convênios devem ser realizados, PREFERENCIALMENTE, com instituições filantrópicas e as sem fins lucrativos.

Atualmente, esses convênios do SUS com entidades privadas estão bem difundidos em todo o território nacional., através das chamadas "empresas terceirizadas" que prestam serviços de atendimento em hospitais, ambulatórios e outros serviços de saúde.

Dispõe que as instituições privadas com fins lucrativos não podem receber recursos públicos para auxílios e subvenções, o que evita a manipulação política de agentes públicos nessas instituições, bem como, previne a corrupção.

A participação direta ou indireta de empresas estrangeiras, na assistência à saúde, é VEDADA, excetuados os casos previstos em lei.

Finalizando, o artigo 198 define que se deve, através de Lei, dispor sobre as condições e os requisitos que facilitem a remoção de órgãos, tecido e substâncias humanas para fins de transplante, pesquisa e tratamento, além da coleta, processamento e transfusão sanguínea e seus derivados,

E veda, expressamente, todo tipo de comercialização envolvendo as condições anteriormente descritas.

EXEMPLIFICANDO

Atualmente, as Força Aérea Brasileira (FAB) é a responsável pelo transporte aéreo dos órgãos e tecidos, para fins de transplante.

Artigo 200

O artigo 200 dispõe sobre as competências e atribuições do SUS.

São elas:

Controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde e participar da produção de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos;

O SUS realiza essas atividades através dos órgãos fiscalizatórios como a ANVISA.

Executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador;

A vigilância sanitária está distribuída nas três esferas do governo, federal, estadual e municipal.

Na esfera federal está limitada na expedição de normas gerais sobre o sistema nacional de Vigilância Sanitária em todo o país.

Nos estados, compete o a coordenação e, em caráter complementar, a execução de ações e serviços de Vigilância Sanitária. Pode suplementar normas gerais expedidas pela União.

Os Municípios podem, na medida dos interesses locais, atuar de forma suplementar para com a legislação federal e estadual no tocante à aplicação e execução de ações e serviços de Vigilância Sanitária.

Ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde;

Participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico;

Normalmente, quando estamos falando sobre o item anterior, as Bancas gostam de tentar confundir o candidato trocando: “Participar da formulação da política..." por "Executar e formular a política..."

Incrementar, em sua área de atuação, o desenvolvimento científico e tecnológico e a inovação;

O SUS promove o desenvolvimento científico através de bolsas científicas aos pesquisadores, bem como no financiamento de desenvolvimento tecnológicos e inovação, principalmente pelas universidades e institutos, como o Butantan.

Fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor nutricional, bem como bebidas e águas para consumo humano;

A fiscalização referente ao item anterior se dá através de diversos órgãos públicos, como o INMETRO, a Agência Nacional de Águas, Vigilância Sanitária, entre outros.

Participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos; e

Colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho.

Nos dois últimos itens temos o mesmo caso já citado anteriormente, quando falamos de concursos públicos. As Bancas comumente trocam: “Colaborar na proteção do meio ambiente..." por "executar ações de proteção do meio ambiente..."



Ao SUS compete estar presente em todas as áreas que influenciam a saúde da população, seja no ambiente público ou privado

(IESES/Pref. Gaspar SC/2019) Em relação aos Artigos 196 a 200 da Constituição Federal é correto afirmar que:

A) São de responsabilidade exclusivamente pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Governo Federal dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser exercida através de representantes eleitos do Poder Executivo.

B) Os gestores centralizadores do sistema único de saúde somente poderão admitir agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias por meio de concurso público, de acordo com a natureza e complexidade de suas atribuições e requisitos específicos para sua atuação.

C) É permitida a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos, desde que prestem serviços imprescindíveis aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS).

D) A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Comentários:

A) ~~*São de responsabilidade exclusivamente pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Governo Federal dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser exercida através de representantes eleitos do Poder Executivo.*~~

INCORRETA. O artigo 199 da CF de 1988 define que a assistência à saúde é livre à iniciativa privada, desde que sigam as diretrizes estabelecidas pelo Poder Público.

B) *Os gestores* ~~*centralizadores*~~ *do sistema único de saúde somente poderão admitir agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias por meio de* ~~*concurso*~~ *público, de acordo com a natureza e complexidade de suas atribuições e requisitos específicos para sua atuação.*

INCORRETA. O artigo 198 da CF de 1988 define que os gestores locais do sistema único de saúde poderão admitir agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias por meio de processo seletivo público, de acordo com a natureza e complexidade de suas atribuições e requisitos específicos para sua atuação.

C) ~~*É permitida*~~ *a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos, desde que prestem serviços imprescindíveis aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS).*

INCORRETA. O parágrafo 2° do artigo 198 da Constituição Federal/1988 define que é vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos.

D) A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

CORRETA. A alternativa descreve integralmente o artigo 196 da Constituição Federal/1988.

Financiamento do SUS - Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012

Como aprendemos anteriormente, o artigo 198 da Constituição Federal de 1988 define que os recursos de financiamento em saúde devem ser regulamentados através de Lei, e é isso que a Lei complementar 141/2012 dispõe.

Ela dispõe sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e serviços públicos de saúde; estabelece os critérios de rateio dos recursos de transferências para a saúde e as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas 3 (três) esferas de governo.

Essa Lei institui:

- O valor mínimo e normas de cálculo do montante mínimo a ser aplicado, anualmente, pela União em ações e serviços públicos de saúde;
- Os percentuais mínimos do produto da arrecadação de impostos a serem aplicados anualmente pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em ações e serviços públicos de saúde;
- Os critérios de rateio dos recursos da União vinculados à saúde destinados aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, e dos Estados destinados aos seus respectivos Municípios, visando à progressiva redução das disparidades regionais; e
- As normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas esferas federal, estadual, distrital e municipal.

Para que os recursos de financiamento em saúde sejam destinados aos seus fins corretos, primeiramente, deve-se estabelecer: O que são despesas com as ações e serviços em saúde?

Bem, a Lei fixa que são despesas com ações em saúde e serviços públicos de saúde são aquelas voltadas para a promoção, proteção e recuperação da saúde que atendam, tanto, aos princípios do SUS, descritos no artigo 7º da Lei Federal nº 8.080/1990, como as seguintes diretrizes:

Que sejam destinadas às ações e serviços públicos de saúde de acesso universal, igualitário e gratuito;

Que estejam em conformidade com objetivos e metas explicitados nos Planos de Saúde de cada ente da Federação; e

Que sejam de responsabilidade específica do setor da saúde, não se aplicando a despesas relacionadas a outras políticas públicas que atuam sobre determinantes sociais e econômicos, ainda que incidentes sobre as condições de saúde da população.



ESCLARECENDO!

Os recursos para esse financiamento devem, além de atender os itens descritos anteriormente, serão movimentados apenas por meio dos respectivos fundos em saúde

Em seu artigo 3°, a Lei também define que, baseados no artigo 200 da CF/88 e no artigo 6 ° da n ° Lei 8.080/90, para efeito de apuração e aplicação dos recursos públicos em saúde, *considera-se despesas com ações e serviços públicos de saúde quando relacionadas a*:



TOME NOTA!

Vigilância em saúde, incluindo a epidemiológica e a sanitária;

Entenda que, a Vigilância Epidemiológica é um subsistema do Sistema Único de Saúde (SUS). Tem como alicerce o tripé INFORMAÇÃO-DECISÃO-CONTROLE das doenças e agravos específicos.

Atenção integral e universal à saúde em todos os níveis de complexidade, incluindo assistência terapêutica e recuperação de deficiências nutricionais;

Capacitação do pessoal de saúde do Sistema Único de Saúde (SUS);

A capacitação profissional dos profissionais de saúde do SUS é realizado de forma difusa, ou seja, ocorre por iniciativa local ou mais abrangente.

Podemos citar como exemplo os treinamentos realizados pelos serviços de Educação Permanente de uma unidade hospitalar, ou a promoção de treinamento pelo Ministério da Saúde.

Desenvolvimento científico e tecnológico e controle de qualidade promovidos por instituições do SUS;

Produção, aquisição e distribuição de insumos específicos dos serviços de saúde do SUS, tais como: imunobiológicos, sangue e hemoderivados, medicamentos e equipamentos médico-odontológicos;

O item anterior apenas materializa como despesa em saúde tudo o que é necessário para a realização de ações e serviços públicos de saúde, como por exemplo, luvas, mesas, vacinas.

Saneamento básico de domicílios ou de pequenas comunidades, *desde que seja aprovado pelo Conselho de Saúde do ente da Federação financiador* da ação e esteja de acordo com as diretrizes das demais determinações previstas nesta Lei Complementar;

Saneamento básico dos distritos sanitários especiais indígenas e de comunidades remanescentes de quilombos;

O SUS está diretamente responsável por tudo que envolve a saúde indígena e quilombola.

Logo, o saneamento básico será considerado despesa com ações e serviços públicos de saúde, para fins de apuração da aplicação dos recursos, as ações, quando voltados para essa população.

Manejo ambiental vinculado diretamente ao controle de vetores de doenças;

Quando a Banca colocar na alternativa "manejo ambiental", sem o complemento, a mesma estará incorreta, uma vez que o SUS apenas colabora na proteção ao meio ambiente.

Investimento na rede física do SUS, incluindo a execução de obras de recuperação, reforma, ampliação e construção de estabelecimentos públicos de saúde;

> Remuneração do pessoal ATIVO da área de saúde em atividade nas ações de que trata este artigo, incluindo os encargos sociais;

As Bancas podem tentar te ludibriar no quesito ATIVO X INATIVO, portanto, cuidado!

> Ações de apoio administrativo realizadas pelas instituições públicas do SUS e imprescindíveis à execução das ações e serviços públicos de saúde; e

> Gestão do sistema público de saúde e operação de unidades prestadoras de serviços públicos de saúde.

Podemos concluir que, são consideradas despesas com ações e serviços públicos de saúde, para fins de apuração da aplicação dos recursos, TUDO que é necessário para que os mesmos sejam capazes de serem executados pelo poder público.

(INÉDITA) Remuneração do pessoal inativo da área de saúde em atividade nas ações de que trata este artigo, incluindo os encargos sociais é considerada despesas com ações e serviços públicos de saúde.

( )Certa

( )Errada

Comentário:

Errada. A Lei complementar 141/12 define que a remuneração do pessoal ativo da área de saúde em atividade nas ações de que trata este artigo, incluindo os encargos sociais é considerada despesas com ações e serviços públicos de saúde.



E o artigo 4º traz o que NÃO constitui despesas com ações e serviços públicos de saúde, para fins de apuração da aplicação dos percentuais mínimos de que trata esta Lei Complementar.

São elas:

1. Pagamento de aposentadorias e pensões, inclusive dos servidores da saúde; pessoal ativo da área de saúde quando em atividade alheia à referida área;
2. Assistência à saúde que não atenda ao princípio de acesso universal; - merenda escolar e outros programas de alimentação, ainda que executados em unidades do SUS, ressalvando-se o disposto no artigo 3º.
3. Saneamento básico, inclusive quanto às ações financiadas e mantidas com recursos provenientes de taxas, tarifas ou preços públicos instituídos para essa finalidade; limpeza urbana e remoção de resíduos;
4. Preservação e correção do meio ambiente, realizadas pelos órgãos de meio ambiente dos entes da Federação ou por entidades não governamentais;



5. Ações de assistência social; obras de infraestrutura, ainda que realizadas para beneficiar direta ou indiretamente a rede de saúde; e
6. Ações e serviços públicos de saúde custeados com recursos distintos dos especificados na base de cálculo definida nesta Lei Complementar ou vinculados a fundos específicos distintos daqueles da saúde.



As Bancas de concurso abordam com frequência esse capítulo da Lei, questionando quais são ou não despesas com ações e serviços públicos de saúde, para fins de apuração da aplicação dos recursos.

HORA DE PRATICAR!

(FUNDEP/CISSUL MG/2013)A Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, dentre outras atribuições, regulamenta as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas três esferas de governo.

Na referida lei, NÃO constitui despesas com ações e serviços públicos de saúde, EXCETO:

A) Capacitação do pessoal de saúde do Sistema Único de Saúde (SUS).

B) Pagamento de aposentadorias e pensões, inclusive dos servidores da saúde.

C) Pessoal ativo da área de saúde quando em atividade alheia à referida área.

D) Assistência à saúde que não atenda ao princípio de acesso universal.

Comentários:

A) ~~Capacitação do pessoal de saúde do Sistema Único de Saúde (SUS).~~

INCORRETA. A alternativa descreve uma das despesas com ações e serviços públicos de saúde, para fins de apuração da aplicação dos recursos, conforme dispõe o artigo 3° da Lei Complementar n ° 141/2012.

B) Pagamento de aposentadorias e pensões, inclusive dos servidores da saúde.

CORRETA. A alternativa descreve uma NÃO despesa com ações e serviços públicos de saúde, para fins de apuração da aplicação dos recursos, conforme dispõe o artigo 4° da Lei Complementar n ° 141/2012.

C) Pessoal ativo da área de saúde quando em atividade alheia à referida área.

CORRETA. A alternativa descreve uma NÃO despesa com ações e serviços públicos de saúde, para fins de apuração da aplicação dos recursos, conforme dispõe o artigo 4° da Lei Complementar n ° 141/2012.

D) Assistência à saúde que não atenda ao princípio de acesso universal.

CORRETA. A assistência à saúde que não atenda ao princípio de acesso universal é considerada uma NÃO despesa com ações e serviços públicos de saúde, para fins de apuração da aplicação dos recursos, conforme dispõe o artigo 4° da Lei Complementar n ° 141/2012.

Traremos agora, o que define a Lei, sobre a aplicação dos Recursos Mínimos em ações e serviços públicos de saúde.

A UNIÃO está obrigada a empregar, anualmente, a quantia correspondente ao valor empenhado no exercício anterior, conforme os termos dessa Lei, somados de, no mínimo, o percentual equivalente à variação nominal do Produto Interno Bruto (PIB) ocorrida no ano anterior a Lei orçamentária anual.

Caso o PIB tenha variação negativa, **é VEDADA a redução do valor do recurso mínimo**, em termos nominais, de um exercício financeiro para o outro.

Os ESTADOS e DISTRITO FEDERAL estão obrigados a empregar, anualmente, o valor correspondente à 12% **da arrecadação de imposto**, conforme dispostos específicos nos artigos 155, 157 e 159 da CF/88, descontadas as parcelas transferidas aos respectivos Municípios.

A Lei, ressalva que, o DISTRITO FEDERAL também aplicará 12% **dos impostos arrecadados diretamente**, que não podem ser segregados em base estadual e em base municipal.

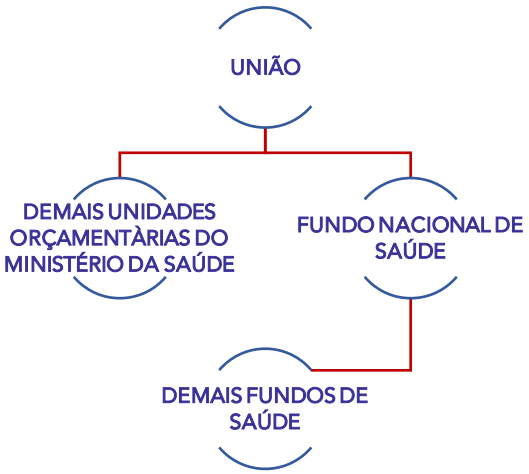
Já, os MUNICÍPIOS e o DISTRITO FEDERAL, aplicarão, anualmente, no mínimo, 15% **da arrecadação de impostos**, conforme os dispostos específicos dos artigos 156, 158 e 159 da CF/88.

Em relação ao percentual mínimo, parece confuso, mas se ligue:

TOME NOTA!

O percentual DEPENDE da fonte geradora do imposto, ou seja, deve-se saber qual é a origem do recurso, baseado nos artigos da Constituição Federal.

O repasse de recursos da União, para ações e serviços públicos de saúde, se dá da seguinte forma:



TOME NOTA!

O artigo 17 da Lei, fixa como se dá o rateio dos recursos entre a União para com os Estados, Distrito Federal e os Municípios.



Lembre-se, estamos tratando apenas dos recursos vinculados as ações e serviços públicos de saúde.

Esse rateio, dos recursos, deve observar as seguintes necessidades dos entes federativos:

1. Necessidades de saúde da população;
2. As dimensões epidemiológica, demográfica, socioeconômica, espacial;
3. Capacidade de oferta de ações e de serviços de saúde; e
4. O disposto no art. 35 da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, de forma a atender os objetivos do inciso II do § 3o do art. 198 da Constituição Federal.

A publicidade e a definição dos valores a serem transferidos a cada Estado, ao Distrito Federal e a cada Município para custeio das ações e serviços públicos de saúde, pelo Ministério da Saúde, serão definidos e publicados anualmente após pactuada com a comissão Inter gestores tripartite e aprovada pelo Conselho Nacional de Saúde.



Os recursos destinados a investimentos devem ser alocados, PRIORITARIAMENTE, reduzir as desigualdades na oferta de ações e serviços de saúde.



A transferência dos recursos será do Fundo Nacional de Saúde para os respectivos Fundos, dos Estados, Distrito Federal e Municípios, regular e automaticamente, SEM a necessidade de celebração de convênio ou qualquer outro instrumento jurídico

O artigo 19 da Lei, fixa como se dá o rateio dos recursos dos Estados transferidos para os Municípios.

Esse rateio, dos recursos, deve observar as seguintes necessidades de saúde da população:

1. Necessidades de saúde da população;
2. As dimensões epidemiológica, demográfica, socioeconômica, espacial;
3. Capacidade de oferta de ações e de serviços de saúde; e
4. O disposto no art. 35 da Lei n° 8.080, de 19 de setembro de 1990, de forma a atender os objetivos do inciso II do § 3o do art. 198 da Constituição Federal.

Os Planos Estaduais de Saúde devem precisar os critérios de destinação dos recursos estaduais e a estimativa anual de recursos aos Municípios, pactuado entre os gestores estaduais e municipais, através da comissão inter gestora bipartite e aprovada pelo Conselho Estadual de saúde.



A transferência dos recursos será do Fundo Estadual de Saúde para o Fundo Municipal de Saúde, regular e automaticamente, conforme as diretrizes aprovadas pelos respectivos Conselhos de Saúde.

Os Estados e os Municípios que instituírem consórcios ou outras formas legais de cooperação, com a finalidade de execução conjunta de ações e serviços de saúde e cumprimento da diretriz constitucional de regionalização e hierarquização da rede de serviços, poderão transferir entre si parcelas dos recursos dos Fundos de Saúde que serão administradas conforme pactuado pelos entes envolvidos.

Em termos gerais, a Lei, define que é vedada a restrição de recursos, na modalidade regular e automática, nas transferências compulsórias que são destinadas ao custeio de ações e serviços públicos de saúde.

Porém essa vedação não é absoluta.

A União e Estados podem condicionar a entrega dos recursos de acordo com:

1. À instituição e ao funcionamento do Fundo e do Conselho de Saúde no âmbito do ente da Federação; e
2. À elaboração do Plano de Saúde.

Cabe ao Tribunal de Contas verificar a execução dos recursos mínimos em ações e serviços públicos de saúde de cada ente da Federação, obedecendo a sua jurisdição.

A União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, por meio dos seus órgãos gestores, precisam dar abrangente divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público, de suas prestações de contas periódicas da área da saúde.

Todo cidadão, instituições da sociedade devem poder consultar apreciar esses dados, no que se refere a:

1. Comprovação do cumprimento do disposto nesta Lei Complementar;
2. Relatório de Gestão do SUS; e
3. Avaliação do Conselho de Saúde sobre a gestão do SUS no âmbito do respectivo ente da Federação.

Para concursos públicos, na área da saúde, as Bancas têm questionado com certa frequência como se dá o rateio dos recursos para as ações e serviços públicos em saúde.

Nosso objetivo está parcialmente cumprido, pois essa Lei que estudamos é apenas um dos pilares desse movimento de recursos entre os entes da Federação.

Outras Leis, como a Lei Federal n° 8.142/90, dispõem sobre esse assunto, e a estudaremos em outra aula.

Essa parte do conteúdo é apenas uma pequena etapa de sua jornada, e você deve trilhar da forma mais leve possível.

Lembre-se que quando estudamos legislação devemos focar em sua divisão estrutural, ou seja, dividir em blocos de reflexão para evitar possíveis confusões.



Assim, suas chances de acerto aumentarão significativamente.

Bem, espero que você tenha aproveitado ao máximo essa nossa aula e nos vemos em breve!

Agora, iremos trazer questões para a fixação da aula e com absoluta tranquilidade você absorverá o conteúdo dessas Legislações.

Até a próxima aula!

QUESTÕES COMENTADAS



1. (FUNDEP/COPANOR-2014) A Revolta da Vacina, que eclodiu no Rio de Janeiro, em 1904, foi contra a vacinação obrigatória:

A) da febre amarela.

B) da pólio.

C) do sarampo.

D) da varíola.

Comentários:

A Revolta da Vacina foi um conflito popular que aconteceu entre os dias 10 e 16 de novembro de 1904 na cidade do Rio de Janeiro, capital do Brasil à época.

O pretexto inicial foi a imposição através de lei que obrigava a vacinação contra a varíola.

A resposta correta é a alternativa "D"

2. (IBFC/EBSERH/2016) Assinale a alternativa correta.

Conforme Behring; Boschetti (2010) nos colocam, o ano de 1923 foi especialmente importante para a política social posto que, nele tivemos a aprovação da Lei Elói Chaves. Tal legislação apresentou uma especificidade, sendo essa:

A) A definição do Sistema Único de Saúde.

B) A organização dos Institutos de Aposentadoria e Pensão (IAPs).

C) A constituição do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI).

D) A criação do Banco Nacional de Habitação ou BNH como ficou popularmente conhecido.

E) A instituição da obrigatoriedade de criação das Caixas de Aposentadoria e Pensão (CAPs).

Comentários:

A) ~~A definição do Sistema Único de Saúde.~~

INCORRETA. A definição do Sistema Único de Saúde se deu a partir da promulgação da Constituição Federal de 1988, em seu artigo 196.

B) ~~A organização dos Institutos de Aposentadoria e Pensão (IAPs).~~

INCORRETA. Os Institutos de Aposentadoria e Pensões (IAPs), autarquias por categorias profissionais, foram instituídas em 1930 por Getúlio Vargas, presidente à época. Substituíram as Caixas de Aposentadorias e Pensões (CAPs), criadas em 1923 pela Lei Elói Chaves.

C) ~~A constituição do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI).~~

INCORRETA. O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) foi criado em 1942.

D) ~~A criação do Banco Nacional de Habitação ou BNH como ficou popularmente conhecido~~.

INCORRETA. O Banco Nacional de Habitação ou BNH como ficou popularmente conhecido, foi criado em 1964 e extinto em 1986.

E) A instituição da obrigatoriedade de criação das Caixas de Aposentadoria e Pensão (CAPs).

CORRETA. As Caixas de Aposentadoria e Pensão (CAPs) foram criadas em 1923 pela Lei conhecida como Elói Chaves. É considerada a primeira interferência do Estado na Previdência Social da população.

Apenas as empresas ligadas à exportação e ao comércio faziam parte das CAP's.

3.(IADES/SES DF/2018) Em relação à evolução histórica da organização do sistema de saúde no Brasil e à construção do Sistema Único de Saúde, assinale a alternativa correta.

A) As primeiras preocupações do Estado brasileiro com ações relacionadas à saúde da população, de economia eminentemente industrial, eram com atividades dirigidas ao saneamento dos portos.

B) O modelo de prestação de serviços de assistência médica esteve condicionado ao amadurecimento do sistema previdenciário brasileiro, com a criação das Caixas de Aposentadorias e Pensões.

C) A Lei Eloy Chaves provocou a centralização crescente da autoridade decisória, marcada pela criação do Instituto Nacional de Previdência Social (INPS).

D) O INPS era organizado por empresas e administrado e financiado por empresários e trabalhadores.

E) A criação dos Institutos de Aposentadorias e Pensões (IAPs) marcou as preocupações do Estado brasileiro com a saúde pública, e essa fase corresponde ao auge do sanitarismo campanhista.

Comentários:

A) *As primeiras preocupações do Estado brasileiro com ações relacionadas à saúde da população, ~~de economia eminentemente industrial, eram com atividades dirigidas ao saneamento dos portos.~~*

INCORRETA. Podemos considerar que as primeiras ações de saúde no Brasil são as dirigidas aos portos e a Imunização.

Em 1838 ocorreu a criação da Inspeção de Saúde Pública do Porto do Rio de Janeiro. Em 1837 ficou estabelecida a imunização compulsória das crianças contra a varíola.

B) O modelo de prestação de serviços de assistência médica esteve condicionado ao amadurecimento do sistema previdenciário brasileiro, com a criação das Caixas de Aposentadorias e Pensões.

CORRETA. A criação das Caixas de Aposentadorias e Pensões foram o início da preocupação do Estado com a saúde dos trabalhadores, pois com a idade avançada e os problemas de saúde inerentes, os trabalhadores precisavam estar amparados socialmente, através da aposentadoria.

Esse processo foi evoluindo de forma que a saúde brasileira está descrita no escopo da seguridade social, na Constituição Federal de 1988

C) A Lei Eloy Chaves provocou a centralização crescente da autoridade decisória, marcada pela criação do ~~Instituto Nacional de Previdência Social (INPS).~~

INCORRETA. As Caixas de Aposentadoria e Pensão (CAPs) foram criadas em 1923 pela Lei conhecida como Elói Chaves. É considerada a primeira interferência do Estado na Previdência Social da população.

Apenas as empresas ligadas à exportação e ao comércio faziam parte das CAP's.

D) O INPS era organizado ~~por empresas e administrado e financiado por empresários e trabalhadores~~.

INCORRETO. INPS era um órgão público, ou seja, era organizado pelo Estado, com o financiamento por parte dos empregadores, empregados e do próprio Estado.

E) A criação ~~dos Institutos de Aposentadorias e Pensões (IAPs)~~ marcou as preocupações do Estado brasileiro com a saúde pública, e essa fase corresponde ao auge do sanitarismo campanhista.

INCORRETO. Pode-se considerar que o movimento sanitarista campanhista, que visava combater epidemias através de programas de vacinação obrigatória, desinfecção dos espaços públicos e domiciliares, além de outras ações de medicalização do espaço urbano, ocorreu até o ano de 1960.

Sendo assim, a criação do Ministério da Saúde (1953) é o marco desse período.

4.(GUALIMP/Pref. de Vila Valério ES/2019) As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no:

A) Artigo 196 da Constituição Federal.

B) Artigo 198 da Constituição Federal.

C) Artigo 200 da Constituição Federal.

D) Artigo 202 da Constituição Federal.

Comentários:

A) Artigo ~~196~~ da Constituição Federal.

INCORRETA. O artigo 196 da CF/88 define o conceito de saúde, onde diz: A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

B) Artigo 198 da Constituição Federal.

CORRETA. O caput do artigo 198 dispõe que as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: I - descentralização, com direção única em cada esfera de governo; II - atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais; III - participação da comunidade.

Logo, todo serviço contratado ou conveniado com o SUS, seja público ou privado, deve obedecer a essas diretrizes.

C) Artigo ~~200~~ da Constituição Federal.

INCORRETA. O artigo 200 da CF/88 dispõe sobre as competências e atribuições do SUS.

D) Artigo ~~202~~ da Constituição Federal.

INCORRETA. O artigo 202 da CF/88 dispõe sobre o regime de previdência privada, de caráter complementar e organizado de forma autônoma em relação ao regime geral de previdência social.

5.(FAUEL/ Pref.de Guarapuava PR/2018) As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo aos seguintes princípios, EXCETO:

A) Universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência.

B) Centralização político-administrativa.

C) Participação da comunidade.

D) Igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie.

Comentário:

O artigo 198 da CF/88 dispõe que as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

I - Descentralização, com direção única em cada esfera de governo;

II - Atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais;

III - Participação da comunidade.

Portanto, a assertiva que não condiz com a CF é a alternativa "B".

6.(FADCT/ Pref. de Ibema PR/2018) A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 200, refere-se às competências do Sistema Único de Saúde (SUS) além de outras atribuições, nos termos da lei. Assinale a alternativa INCORRETA:

A) Controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde e participar da produção de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos.

B) Não é responsabilidade executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador.

C) Ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde.

D) Fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor nutricional, bem como bebidas e águas para consumo humano.

Comentário:

O artigo 200 da CF/88 dispõe que cabe ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições, nos termos da lei:

I - controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde e participar da produção de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos (ALTERNATIVA "A");

II - executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador;

III - ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde (ALTERNATIVA "C");

IV - participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico;

V - incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento científico e tecnológico;

VI - fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor nutricional, bem como bebidas e águas para consumo humano (ALTERNATIVA "D");

VII - participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos;

VIII - colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho.

Logo, a alternativa "B" está incorreta, pois compete ao SUS executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador.

7.(FUNDEP/Pref. de Itatiaiuçu MG/2018) De acordo com a Constituição Federal de 1988, como se dá a organização do sistema único de saúde?

A) As ações e serviços de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada, tendo como diretrizes a descentralização, o atendimento integral e a gratuidade dos serviços.

B) As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada, tendo como diretrizes a descentralização, o atendimento integral e a participação da comunidade.

C) As ações e serviços privados de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada, tendo como diretrizes a centralização administrativa e o atendimento integrado aos serviços de relevância pública.

D) As ações de saúde integram um mix público privado, que é composto por uma rede de serviços que considera a disponibilidade de serviços público e privados, além do risco de cada população adscrita. As diretrizes do sistema baseiam-se na descentralização e no atendimento integral.

Comentários:

A) As ações e serviços de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada, tendo como diretrizes a descentralização, o atendimento integral e a ~~gratuidade dos serviços~~.

INCORRETA. O caput do artigo 198 define que as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, tendo como diretrizes:

I - descentralização, com direção única em cada esfera de governo;

II - atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais;

III - participação da comunidade.

A gratuidade das ações e dos serviços públicos de saúde é fixada pela Lei Federal n° 8.080, no artigo 43.

B) As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada, tendo como diretrizes a descentralização, o atendimento integral e a participação da comunidade.

CORRETA. A alternativa descreve de forma abreviada e correta o conteúdo do artigo 198 da CF/88.

C) ~~As ações e serviços privados de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada, tendo como diretrizes a centralização administrativa e o atendimento integrado aos serviços de relevância pública.~~

INCORRETA. Os serviços privados não integram o SUS, mas sua participação é livre, de forma complementar, conforme dispõe o artigo 199 da CF/88.

Quando participar do SUS, através de convênios e contratos, a iniciativa privada deve seguir as diretrizes impostas pelo artigo 198 da CF/88.

D) ~~As ações de saúde integram um mix público privado, que é composto por uma rede de serviços que considera a disponibilidade de serviços público e privados, além do risco de cada população adscrita. As diretrizes do sistema baseiam-se na descentralização e no atendimento integral.~~

INCORRETA. O caput do artigo 198 define que as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, tendo como diretrizes:

I - descentralização, com direção única em cada esfera de governo;

II - atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais;

III - participação da comunidade.

8.(VUNESP/2018) Com relação ao Sistema Único de Saúde – SUS a constituição federal estabelece que:

A) é permitida a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos, desde que prevista em lei específica.

B) é vedada à iniciativa privada a assistência à saúde, a não ser de forma suplementar ao SUS.

C) é vedada, em qualquer circunstância, a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde no País.

D) compete ao SUS fiscalizar e inspecionar alimentos, bem como águas e bebidas em geral.

E) compete ao SUS ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde.

Comentários:

A) ~~é permitida~~ a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos, desde que prevista em lei específica.

INCORRETA. O artigo 199 da CF/88 define que **é vedada** a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos.

B) ~~é vedada à iniciativa privada a assistência à saúde, a não ser de forma suplementar ao SUS~~.

INCORRETA. O artigo 199 da CF/88 define que a assistência à saúde é livre à iniciativa privada e essas instituições poderão participar de forma complementar do sistema único de saúde.

C) é vedada, ~~em qualquer circunstância~~, a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde no País.

INCORRETA. O artigo 199 da CF/88 define que é vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde no País, **salvo nos casos previstos em lei.**

D) compete ao SUS fiscalizar e inspecionar alimentos, bem como águas e ~~bebidas em geral~~.

INCORRETA. O artigo 200 da CF/88 define que é uma das atribuições do SUS fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor nutricional, bem como bebidas e águas para consumo humano.

E) compete ao SUS ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde.

CORRETA. A alternativa descreve uma das atribuições do SUS, conforme dispõe o artigo 200 da CF/88.

9.(COMPERVE/ Pref. de Parnamirim RN/2019) A participação da iniciativa privada no Sistema Único de Saúde está estabelecida na Constituição Federal de 1988. Sobre esse tema, analise as afirmativas abaixo.

I. As instituições privadas poderão participar, de forma complementar, do Sistema Único de Saúde.

II. Os contratos são de direito público ou por meio de convênio.

III. As entidades lucrativas têm preferência sobre as filantrópicas e as sem fins lucrativos.

IV. É permitida a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde no País.

V. É vedado todo tipo de comercialização de órgãos, tecidos e substâncias humanas para fins de transplante.

Estão corretas as afirmativas

A) I, II e V.

B) I, III e IV.

C) III, IV e V.

D) II, III e V.

Comentários:

I. As instituições privadas poderão participar, de forma complementar, do Sistema Único de Saúde.

CORRETA. A assertiva descreve corretamente o parágrafo 1° do artigo 199 da CF/88.

II. Os contratos são de direito público ou por meio de convênio.

CORRETA. O artigo 199 da CF/88 define que a participação das instituições privadas no SUS dever-se-á mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos.

III. ~~As entidades lucrativas têm preferência sobre as filantrópicas e as sem fins lucrativos.~~

INCORRETA. O artigo 199 da CF/88 define que, nos convênios e contratos de direito público, as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos possuem preferências às entidades de fins lucrativos, na participação no SUS.

IV. É ~~permitida~~ a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde no País.

INCORRETA. O artigo 199 da CF/88 define que é vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde no País, salvo nos casos previstos em lei.

V. É vedado todo tipo de comercialização de órgãos, tecidos e substâncias humanas para fins de transplante.

CORRETA. O artigo 199 da CF/88 define que é vedado todo tipo de comercialização de órgãos, tecidos e substâncias humanas para fins de transplante.

Portanto, as assertivas I, II e V estão corretas. A alternativa "A" está correta.

10.(SELECON/Pref.de Boa Vista RR/2019) O SUS, de acordo com o Artigo 199 da Constituição Federal de 1988, poderá contratar ou conveniar-se com a rede privada quando houver insuficiência de recursos para garantir o atendimento integral de forma:

A) ordinária

B) direta

C) complementar

D) associativa

Comentário:

O artigo 199 da CF/88 define que a assistência à saúde é livre à iniciativa privada e essas instituições poderão participar de forma complementar do sistema único de saúde. A alternativa "C" está correta.

11.(OBJETIVA/Pref. de Tupanci do Sul RS/2019) De acordo com a Constituição Federal, as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

I. Centralização, com direção única.

II. Atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais.

III. Participação da comunidade.

A) Somente os itens I e II.

B) Somente os itens I e III.

C) Somente os itens II e III.

D) Todos os itens.

Comentários:

I. ~~Centralização, com direção única.~~

INCORRETA. O artigo 198 da CF/88 define que descentralização, com direção única em cada esfera de governo é uma das diretrizes das ações e serviços públicos de saúde.

II. Atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais.

CORRETA. A assertiva descreve uma das diretrizes das ações e serviços públicos de saúde, conforme dispões o artigo 198 da CF/88.

III. Participação da comunidade.

CORRETA. A participação da comunidade é uma das diretrizes das ações e serviços públicos de saúde, conforme dispões o artigo 198 da CF/88. Ela está regulamentada pela Lei Federal n° 8.142/90.

Portanto, estão corretas as assertivas II e III. A alternativa "C" está correta.

12. (IAUPE/Pref. de Carnaíba PE/2019) Sobre a sessão da saúde da Constituição Federal de 1988, assinale a alternativa CORRETA.

"Ao Sistema Único de Saúde compete, dentre suas atribuições, nos termos da lei: "

A) controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde, ficando a produção de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos, hemoderivados e outros

insumos a cargo de instituições filantrópicas ou da iniciativa privada, de acordo com os casos previstos em lei.

B) executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, exceto as de saúde do trabalhador que ficam sob a responsabilidade do Ministério do Trabalho.

C) participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico e incrementar, em sua área de atuação, o desenvolvimento científico e tecnológico e a inovação.

D) fiscalizar e inspecionar alimentos, exceto o controle de seu teor nutricional, bem como bebidas e águas para consumo humano.

E) participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos e colaborar na proteção do meio ambiente, excluindo-se o do trabalho, cuja proteção é de responsabilidade do Ministério do Trabalho.

Comentários:

A) controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde, ~~ficando a produção de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos a cargo de instituições filantrópicas ou da iniciativa privada, de acordo com os casos previstos em lei.~~

INCORRETA. O artigo 200 da CF/88 fixa que é atribuição do SUS controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde e participar da produção de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos.

B) executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, ~~exceto~~ as de saúde do trabalhador que ficam sob a responsabilidade do Ministério do Trabalho.

INCORRETA. O artigo 200 da CF/88 fixa que é atribuição do SUS executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador.

C) participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico e incrementar, em sua área de atuação, o desenvolvimento científico e tecnológico e a inovação.

CORRETA. O artigo 200 da CF/88 fixa que é atribuição do SUS participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico e, incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento científico e tecnológico.

D) fiscalizar e inspecionar alimentos, ~~exceto~~ o controle de seu teor nutricional, bem como bebidas e águas para consumo humano.

INCORRETA. O artigo 200 da CF/88 fixa que é atribuição do SUS fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor nutricional, bem como bebidas e águas para consumo humano.

E) participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos e colaborar na proteção do meio ambiente, ~~excluindo-se o do trabalho, cuja proteção é de responsabilidade do Ministério do Trabalho.~~

INCORRETA. O artigo 200 da CF/88 fixa que é atribuição do SUS participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos e, colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho.

13.(EDUCA/Pref. de Várzea PB/2019) De acordo com a Constituição Federal na Seção II em seu Art. 198 diz que as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

Assinale a alternativa CORRETA

I. Descentralização, com direção única em cada esfera de governo;

II. Atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais;

III. Participação da comunidade.

IV. As normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas esferas federal, estadual, distrital e municipal.

V. Os gestores locais do sistema único de saúde poderão admitir agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias por meio de processo seletivo público, de acordo com a natureza e complexidade de suas atribuições e requisitos específicos para sua atuação.

A) I, II e III apenas.

B) II, III e V apenas.

C) I, II, IV e V apenas.

D) I, III e V apenas.

E) I, II, III, IV e V.

Comentários:

I. Descentralização, com direção única em cada esfera de governo;

CORRETA. O artigo 198 da CF/88 fixa que é uma das diretrizes do SUS a descentralização, com direção única em cada esfera de governo.

II. Atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais;

CORRETA. O artigo 198 da CF/88 fixa que é uma das diretrizes do SUS o atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais.

III. Participação da comunidade.

CORRETA. O artigo 198 da CF/88 fixa que é uma das diretrizes do SUS a participação da comunidade.

IV. ~~As normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas esferas federal, estadual, distrital e municipal.~~

INCORRETA. A assertiva é descrita no artigo 198 da CF/88, porém, não faz parte das diretrizes do SUS. O artigo 198 também define que as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas esferas federal, estadual, distrital e municipal serão estabelecidas através de Lei complementar e reavaliadas, pelo menos a cada cinco anos.

V. ~~Os gestores locais do sistema único de saúde poderão admitir agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias por meio de processo seletivo público, de acordo com a natureza e complexidade de suas atribuições e requisitos específicos para sua atuação.~~

INCORRETA. A assertiva é descrita no artigo 198 da CF/88, porém, não faz parte das diretrizes do SUS.

Portanto, as assertivas I, II e II estão corretas. A alternativa "A" está correta.

14.(QUADRIX/FGV RS/2019) De acordo com a CF, as ações e serviços públicos de saúde constituem um sistema único, que tem como uma das suas diretrizes o (a):

A) centralização da direção em uma esfera, no caso o governo federal.

B) rede regionalizada e sem hierarquia ou precedência.

C) atendimento integral, com prioridade para os serviços assistenciais.

D) participação da comunidade.

E) atendimento integral, com prioridade para as atividades emergenciais.

Comentários:

A) ~~centralização da direção em uma esfera, no caso o governo federal~~.

INCORRETA. O artigo 198 da CF/88 fixa que é uma das diretrizes do SUS a descentralização, com direção única em cada esfera de governo.

B) rede regionalizada e ~~sem hierarquia ou precedência.~~

INCORRETA. O artigo 198 da CF/88 fixa que o SUS deve ser regionalizada e hierarquizada.

C) atendimento integral, ~~com prioridade para os serviços assistenciais.~~

INCORRETA. O artigo 198 da CF/88 fixa que é uma das diretrizes do SUS o atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais.

D) participação da comunidade.

CORRETA. O artigo 198 da CF/88 fixa que é uma das diretrizes do SUS a participação da comunidade.

E) atendimento integral, com prioridade para as atividades emergenciais.

INCORRETA. O artigo 198 da CF/88 fixa que é uma das diretrizes do SUS o atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais.

15.(FAUEL/Pref. Guarapuava PR/2018) De acordo com a constituição Federal de 1988 a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantida mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos.

Com base nisso, assinale a alternativa CORRETA.

A) O direito à saúde compreende o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

B) O direito à saúde é organizado sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória.

C) O direito à saúde compreende o acesso universal e igualitário para todos, por esta razão a assistência à saúde é proibida à iniciativa privada.

D) Apenas brasileiros que possuam carteira assinada terão direito a tratamento de saúde gratuito.

Comentários:

A) O direito à saúde compreende o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

CORRETA. O artigo 196 da CF/88 fixa que saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

B) O direito à saúde é ~~organizado sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória.~~

INCORRETA. O artigo 198 define que as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com determinadas diretrizes.

C) O direito à saúde compreende o acesso universal e igualitário para todos, ~~por esta razão a assistência à saúde é proibida à iniciativa privada.~~

INCORRETA. O artigo 199 da CF/88 define que a assistência à saúde é livre à iniciativa privada e essas instituições poderão participar de forma complementar do sistema único de saúde.

D) Apenas brasileiros que possuam carteira assinada terão direito a tratamento de saúde gratuito.

INCORRETA. O artigo 196 da CF/88 fixa que saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

16.(FAUEL/Pref. Guarapuava PR/2018) Acerca do direito fundamental à saúde e do sistema único de saúde estabelecidos na Constituição Federal e na lei 8080/90, analise as assertivas abaixo e assinale V para as verdadeiras e F para as Falsas.

( ) É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos na área da saúde.

( ) A identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde é um dos objetivos do SUS.

( ) As instituições privadas poderão participar de forma complementar do sistema único de saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos.

( ) Participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico não é uma atribuição do SUS.

Assinale a alternativa que indica a sequência CORRETA, da primeira à última assertiva:

A) V, V, F, V.

B) V, V, V, V.

C) F, V, F, V.

D) V, V, V, F.

Comentários:

É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos na área da saúde.

VERDADEIRA. O artigo 199 da CF/88 define que é vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos.

. *A identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde é um dos objetivos do SUS.*

VERDADEIRA A assertiva descreve um dos objetivos do SUS, conforme dispõe a Lei Federal n° 8.080/90. (Veremos essa Lei na próxima aula)

As instituições privadas poderão participar de forma complementar do sistema único de saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos.

VERDADEIRA. A assertiva descreve corretamente o parágrafo 1° do artigo 199 da CFF/88.

Participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico ~~não é~~ uma atribuição do SUS.

FALSA. O artigo 200 da CF/88 define algumas atribuições do SUS, entre elas está a participação da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico

Portanto, a sequência correta é *V, V, V, F*. A alternativa correta é a "D".

17.(UNIFESP/UNIFESP/2018) De acordo com o artigo 200 da Constituição Federal de 1988 ao Sistema Único de Saúde compete, além de outras atribuições, nos termos da lei:

I -Controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde e participar da produção de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos;

II -Executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador;

III- Ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde;

IV -Participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico;

V- Incrementar, em sua área de atuação, o desenvolvimento científico e tecnológico e a inovação;

VI -Fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor nutricional, bem como bebidas e águas para consumo humano;

VII -Participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos;

VIII -Colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho.

Considera-se que:

A) Somente os itens I, II e III são verdadeiros.

B) Somente os itens IV, V e VI são verdadeiros.

C) Somente os itens VII e VIII são verdadeiros.

D) Todos os itens são falsos.

E) Todos os itens são verdadeiros.

Comentário:

O artigo 200 da CF/88 define algumas das atribuições do SUS.

Todas as assertivas descrevem atribuições do SUS.

Portanto, a alternativa "E" está correta.

18.(MSCONCURSOS/G.H.Conceição RS/2018) É expresso na Constituição Federal que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Acerca disso, assinale a alternativa que não está correta.

A) São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.

B) As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: - descentralização, com direção única em cada esfera de governo; - atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais; - participação da comunidade.

C) Os gestores locais do sistema único de saúde poderão admitir agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias por meio de processo seletivo público, de acordo com a natureza e complexidade de suas atribuições e requisitos específicos para sua atuação.

D) A assistência à saúde não é livre à iniciativa privada.

E) É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos.

Comentários:

A) São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.

CORRETA. A assertiva descreve correta e integralmente o artigo 197 da CF/88.

B) As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: - descentralização, com direção única em cada esfera de governo; - atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais; - participação da comunidade.

CORRETA. A assertiva descreve corretamente o caput do artigo 198 da CF/88 e seus itens I, II e III.

C) Os gestores locais do sistema único de saúde poderão admitir agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias por meio de processo seletivo público, de acordo com a natureza e complexidade de suas atribuições e requisitos específicos para sua atuação.

CORRETA. O artigo 198 da CF/88 dispõe, conforme descrito na assertiva, a contratação dos ACE e ACS.

Também define que Lei federal disporá sobre o regime jurídico e a regulamentação das atividades de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias.

D) A assistência à saúde ~~não~~ é livre à iniciativa privada.

INCORRETA. O caput do artigo 199 da CF/88 dispõe que a assistência à saúde é livre à iniciativa privada.

E) É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos.

CORRETA. O artigo 199 da CF/88 fixa que é vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos.

19.(NEC UFMA/UFMA MA/2018) A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, na sua seção II, que fala da Saúde, afirma que:

A) São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente por entidades públicas.

B) A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

C) As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: I - centralização, com direções variadas em cada esfera de governo; II - atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais; III – não conta com a participação da comunidade.

D) A assistência à saúde é livre à iniciativa privada, não sendo vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos.

E) Ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições, nos termos da lei, controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde e participar da produção de medicamentos, equipamentos e imunobiológicos, exceto de hemoderivados e outros insumos.

Comentários:

A) São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ~~por entidades públicas.~~

INCORRETA. O artigo 197 da CF/88 define que são de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.

B) A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

CORRETA. A alternativa descreve corretamente o conteúdo do artigo 196 da CF/88.

C) As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: I - ~~centralização, com direções variadas~~ em cada esfera de governo; II - atendimento integral, com prioridade para

as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais; III – ~~não conta com a~~ participação da comunidade.

INCORRETA. O artigo 198 da CF/88 define as seguintes diretrizes das ações e serviços públicos de saúde:

I - descentralização, com direção única em cada esfera de governo;

II - atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais;

III - participação da comunidade.

D) A assistência à saúde é livre à iniciativa privada, ~~não~~ sendo vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos.

INCORRETA. O artigo 199 da CF/88 define é vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos.

E) Ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições, nos termos da lei, controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde e participar da produção de medicamentos, equipamentos e imunobiológicos, ~~exceto de~~ hemoderivados e outros insumos.

INCORRETA. O artigo 200 da CF/88 define que é atribuição do SUS controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde e participar da produção de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos.

20.(CONPASS/Pref. de Serra Grande PB/2018) A Constituição de 1988 é chamada de Cidadã, por ter agregado muitos deveres e direitos fundamentais do ser humano. Dividida em títulos, capítulos, seções e artigos, para, didaticamente atender a todas as áreas. No que concerne à saúde foram destinados 5 artigos. Identifique nas alternativas seguintes o texto que se refere ao artigo 197 da Constituição Federal:

A) A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

B) São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.

C) As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: I–descentralização, com direção única em cada esfera de governo; II – atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais; III–participação da comunidade.

D) A assistência à saúde é livre à iniciativa privada.

E) Ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições, nos termos da lei: I–controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde e participar da produção de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos; II–executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador; III–ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde; IV–participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico; V–incrementar, em sua área de atuação, o desenvolvimento científico e tecnológico e a inovação; VI–fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor nutricional, bem como bebidas e águas para consumo humano; VII–participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos; VIII–colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho.

Comentários:

A) ~~*A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.*~~

INCORRETA. A alternativa descreve o artigo **196** da CF/88.

B) *São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.*

CORRETA. A alternativa descreve o artigo **197** da CF/88.

C) ~~*As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: I–descentralização, com direção única em cada esfera de governo; II – atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais; III–participação da comunidade.*~~

INCORRETA. A alternativa descreve o caput e itens I, II e III do artigo **198** da CF/88.

D) A assistência à saúde é livre à iniciativa privada.

INCORRETA. A alternativa descreve o caput do artigo **199** da CF/88.

E) ~~Ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições, nos termos da lei: I- controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde e participar da produção de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos; II- executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador; III- ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde; IV- participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico; V- incrementar, em sua área de atuação, o desenvolvimento científico e tecnológico e a inovação; VI- fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor nutricional, bem como bebidas e águas para consumo humano; VII- participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos; VIII- colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho.~~

INCORRETA. A alternativa descreve o artigo **200** da CF/88.

21.(IDECAN/Pref. de Pato Branco PR/2018) O Sistema Único de Saúde é financiado com recursos do orçamento da seguridade social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios aplicarão, anualmente, em ações e serviços públicos de saúde, recursos mínimos derivados da aplicação de percentuais calculados sobre:

A) No caso da União, a receita corrente líquida do respectivo exercício financeiro, não podendo ser inferior a 15%.

B) No caso da União, a receita corrente líquida do respectivo exercício financeiro, não podendo ser inferior a 25%.

C) No caso da União, a receita corrente líquida do respectivo exercício financeiro, não podendo ser inferior a 35%.

D) No caso da União, a receita corrente líquida do respectivo exercício financeiro, não podendo ser inferior a 45%.

Comentário:

O artigo 198 da CF/88 define que a União aplicará anualmente, a receita corrente líquida do respectivo exercício financeiro, não podendo ser inferior a 15% (quinze por cento).

A resposta correta é a alternativa "A".

22.(EXCELÊNCIA/Pref. de Osvaldo Cruz/2017) Conforme a Constituição Federal, assinale a alternativa CORRETA complementando o Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido.....

A) as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.

B) as ações e serviços públicos de saúde que integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único.

C) mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

D) Nenhuma das alternativas.

Comentários:

A) ~~as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.~~

INCORRETA. A alternativa descreve uma parte de conteúdo do artigo **197** da CF/88. Esse artigo diz: São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.

B) ~~as ações e serviços públicos de saúde que integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único.~~

INCORRETA. A alternativa descreve uma parte de conteúdo do artigo **198** da CF/88.

C) mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

CORRETA. A alternativa completa corretamente o enunciado, uma vez que descreve conteúdo do artigo **196** da CF/88.

D) Nenhuma das alternativas.

INCORRETA. A alternativa "C" é a correta, logo, essa alternativa está incorreta.

23.(CEBRASPE/PM MA/2017) Considerando a legislação pertinente e a gestão do Sistema Único de Saúde (SUS), julgue o item a seguir

Uma entidade de serviços privados de cobertura assistencial, após firmar convênio com o SUS, passa a integrá-lo de forma complementar.

( ) Certo

( ) Errado

Comentário:

CERTO. A entidade, relatada no enunciado, está em acordo com o que dispõe o artigo 199 da CF/88.

Esse artigo diz: As instituições privadas poderão participar de forma complementar do sistema único de saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos.

24.(CEBRASPE/SESA ES/2013) Com base na Constituição Federal de 1988 (CF) e na Lei Complementar n.º 141/2012, que são instrumentos relevantes para a compreensão da gestão e da operacionalização do Sistema Único de Saúde (SUS), assinale a opção correta.

A) A União, os estados e os municípios devem investir anualmente recursos mínimos para o financiamento das ações e serviços públicos de saúde.

B) A capacitação de pessoal de saúde do SUS e as ações de assistência social são consideradas como despesas com ações e serviços públicos de saúde.

C) A saúde é um direito da população brasileira garantida mediante políticas sociais que visem, prioritariamente, ações de reabilitação e recuperação da saúde.

D) Os estados que estabelecerem consórcios para a execução conjunta de ações e serviços de saúde em suas regiões não poderão repassar diretamente os recursos oriundos dos fundos de saúde, pois esta é uma atribuição exclusiva da União.

E) Cabe exclusivamente à rede pública garantir o acesso universal à saúde, de modo a oferecer, pelo SUS, todos os procedimentos de atenção à saúde necessários ao cidadão.

Comentários:

A) A União, os estados e os municípios devem investir anualmente recursos mínimos para o financiamento das ações e serviços públicos de saúde.

CORRETA. A alternativa descreve corretamente o item I do artigo 1° da Lei complementar 141/2012.

B) A capacitação de pessoal de saúde do SUS ~~e as ações de assistência social~~ são consideradas como despesas com ações e serviços públicos de saúde.

INCORRETA. A Lei complementar 141/2012 define que ações de assistência social não são consideradas despesas com ações e serviços de saúde.

C) ~~A saúde é um direito da população brasileira garantida mediante políticas sociais que visem, prioritariamente, ações de reabilitação e recuperação da saúde.~~

INCORRETA. A alternativa descreve erroneamente o conceito de saúde, estabelecido no artigo 196 da CF/88. Esse artigo diz: A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

D) Os estados que estabelecerem consórcios para a execução conjunta de ações e serviços de saúde em suas regiões ~~não poderão repassar diretamente os recursos oriundos dos fundos de saúde, pois esta é uma atribuição exclusiva da União.~~

INCORRETA. A Lei complementar 141/2012 define os Estados e os Municípios que estabelecerem consórcios ou outras formas legais de cooperativismo, para a execução conjunta de ações e serviços de saúde e cumprimento da diretriz constitucional de regionalização e hierarquização da rede de serviços, poderão remanejar entre si parcelas dos recursos dos Fundos

de Saúde derivadas tanto de receitas próprias como de transferências obrigatórias, que serão administradas segundo modalidade gerencial pactuada pelos entes envolvidos.

E) ~~Cabe exclusivamente à rede pública garantir o acesso universal à saúde, de modo a oferecer, pelo SUS, todos os procedimentos de atenção à saúde necessários ao cidadão.~~

INCORRETA. O artigo 199 da CF/88 dispõe que a assistência à saúde é livre à iniciativa privada.

As entidades privadas podem participar do SUS de forma complementar, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos.

25.(Iniciativa Global/CIAS MG/2016) Todas as despesas com ações e serviços públicos de saúde, abaixo citadas, foram consideradas pela Lei Complementar nº 141 de 13 de janeiro de 2012, EXCETO:

A) Saneamento básico dos distritos sanitários especiais indígenas e de comunidades remanescentes de quilombos.

B) Investimento na rede física do SUS, exclusivamente na construção de novos estabelecimentos públicos de saúde.

C) Ações de apoio administrativo realizadas pelas instituições públicas do SUS e imprescindíveis à execução das ações e serviços públicos de saúde.

D) Gestão do sistema público de saúde e operação de unidades prestadoras de serviços públicos de saúde.

Comentários:

A) Saneamento básico dos distritos sanitários especiais indígenas e de comunidades remanescentes de quilombos.

CORRETA. A alternativa descreve uma despesa com ações e serviços públicos de saúde, conforme dispõe o artigo 3º da Lei complementar nº 141/2012.

B) Investimento na rede física do SUS, ~~exclusivamente na construção de novos estabelecimentos públicos de saúde.~~

INCORRETA. O investimento na rede física do SUS, incluindo a execução de obras de recuperação, reforma, ampliação e construção de estabelecimentos públicos de saúde é considerado despesa com ações e serviços públicos de saúde, conforme dispõe o artigo 3º da Lei complementar nº 141/2012.

C) Ações de apoio administrativo realizadas pelas instituições públicas do SUS e imprescindíveis à execução das ações e serviços públicos de saúde.

CORRETA. A alternativa descreve uma despesa com ações e serviços públicos de saúde, conforme dispõe o artigo 3º da Lei complementar nº 141/2012.

D) Gestão do sistema público de saúde e operação de unidades prestadoras de serviços públicos de saúde.

CORRETA. A alternativa descreve uma despesa com ações e serviços públicos de saúde, conforme dispõe o artigo 3º da Lei complementar nº 141/2012.

26.(FUNDATEC/IMESF/2018) A Lei Complementar nº 141/2012, no verso em que trata do repasse e aplicação dos recursos mínimos, determina que os recursos da União serão repassados ao _____ de Saúde e às demais unidades orçamentárias que compõem o órgão Ministério da Saúde, para ser aplicados em ações e serviços públicos de saúde.

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do trecho acima.

A) Fundo Nacional

B) Departamento

C) Secretaria Municipal

D) Plano Federal

E) Plano Municipal

Comentário:

O artigo 12 da Lei complementar nº 141/2012 dispõe que os recursos da União serão repassados ao Fundo Nacional de Saúde e às demais unidades orçamentárias que compõem o órgão Ministério da Saúde, para ser aplicados em ações e serviços públicos de saúde.

A alternativa "A" está correta.

27.(AOCP/EBSEH/2016) A Lei Complementar nº 141/2012 foi um avanço para as conquistas do Sistema Único de Saúde porque:

A) dispõe sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e serviços públicos de saúde.

B) altera a forma de repasse financeiro para o SUS, extinguindo os fundos de saúde.

C) define as bases para o decreto 7508 que regulamenta a lei orgânica de saúde 8080/90.

D) aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a organização da Atenção Básica.

E) regulamenta o exercício da Enfermagem e prescrição de medicamentos de interesse coletivo no SUS.

Comentário:

A Lei Complementar nº 141/2012 dispõe sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e serviços públicos de saúde.

A alternativa "A" está correta.

28.(FGV/Pref. de Cuiabá MT/2014) A Lei Complementar nº 141 define o que não constituirá despesas com ações e serviços públicos de saúde, para fins de apuração dos percentuais mínimos. Assinale a opção considerada despesa com ações e serviços públicos de saúde.

A) Saneamento básico, inclusive quanto às ações financiadas e mantidas com recursos provenientes de taxas, tarifas ou preços públicos instituídos para essa finalidade.

B) Remuneração do pessoal ativo da área de saúde em atividade, incluindo os encargos sociais.

C) Obras de infraestrutura, ainda que realizadas para beneficiar direta ou indiretamente a rede de saúde.

D) Pessoal ativo da área de saúde quando em atividade alheia à referida área.

E) Pagamento de aposentadorias e pensões, inclusive dos servidores de saúde.

Comentários:

A) ~~Saneamento básico, inclusive quanto às ações financiadas e mantidas com recursos provenientes de taxas, tarifas ou preços públicos instituídos para essa finalidade.~~

INCORRETA. O artigo 4° da Lei Complementar n° 141/2012 define que NÃO constitui despesa com ações serviços públicos de saúde o saneamento básico, inclusive quanto às ações financiadas e mantidas com recursos provenientes de taxas, tarifas ou preços públicos instituídos para essa finalidade; conforme dispõe

B) Remuneração do pessoal ativo da área de saúde em atividade, incluindo os encargos sociais.

CORRETA. O artigo 3° da Lei Complementar n° 141/2012 define que a remuneração do pessoal ativo da área de saúde em atividade, incluindo os encargos sociais constitui despesa com ações serviços públicos de saúde.

C) ~~Obras de infraestrutura, ainda que realizadas para beneficiar direta ou indiretamente a rede de saúde.~~

INCORRETA. O artigo 4° da Lei Complementar n° 141/2012 define expressamente que NÃO constitui despesa com ações serviços públicos de saúde obras de infraestrutura, ainda que realizadas para beneficiar direta ou indiretamente a rede de saúde.

D) ~~Pessoal ativo da área de saúde quando em atividade alheia à referida área.~~

INCORRETA. O artigo 4° da Lei Complementar n° 141/2012 define expressamente que NÃO constitui despesa com ações serviços públicos de saúde gastos com o pessoal ativo da área de saúde quando em atividade alheia à referida área.

E) ~~Pagamento de aposentadorias e pensões, inclusive dos servidores de saúde~~.

INCORRETA. O artigo 4° da Lei Complementar n° 141/2012 define expressamente que NÃO constitui despesa com ações serviços públicos de saúde o pagamento de aposentadorias e pensões, inclusive dos servidores de saúde.

29.(FGV/SUSAM/2014) Considerando as normas para a aplicação e repasse de recursos destinados às ações e aos serviços de saúde pelos entes públicos, analise as afirmativas a seguir.

I. Os recursos da União serão repassados ao Fundo Nacional de Saúde e às demais unidades orçamentárias que compõem o órgão Ministério da Saúde, para aplicação em ações e serviços públicos de saúde.

II. Os Estados e o Distrito Federal aplicarão, anualmente, em ações e serviços públicos de saúde, no mínimo, 12% (doze por cento) da arrecadação dos impostos sobre propriedade predial e territorial urbana.

III. O Distrito Federal aplicará, anualmente, em ações e serviços públicos de saúde, no mínimo, 15% (quinze por cento) do produto da arrecadação direta dos impostos que não possam ser segregados em base estadual e em base municipal.

A) se somente a afirmativa I estiver correta.

B) se somente a afirmativa II estiver correta.

C) se somente a afirmativas III estiver correta.

D) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.

E) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas.

Comentários:

I. Os recursos da União serão repassados ao Fundo Nacional de Saúde e às demais unidades orçamentárias que compõem o órgão Ministério da Saúde, para aplicação em ações e serviços públicos de saúde.

CORRETA. A assertiva está disposta conforme o artigo 12 da Lei Complementar nº 141/2012.

II. Os Estados e o Distrito Federal aplicarão, anualmente, em ações e serviços públicos de saúde, no mínimo, 12% (doze por cento) ~~da arrecadação dos impostos sobre propriedade predial e territorial urbana.~~

INCORRETA. O artigo 6º da Lei Complementar nº 141/2012 define expressamente que os ESTADOS e DISTRITO FEDERAL estão obrigados a empregar, anualmente, o valor correspondente à 12% da arrecadação de imposto, conforme dispostos específicos nos artigos 155, 157 e 159 da CF/88, descontadas as parcelas transferidas aos respectivos Municípios.

III. O Distrito Federal aplicará, anualmente, em ações e serviços públicos de saúde, no mínimo, ~~15~~% (quinze por cento) do produto da arrecadação direta dos impostos que não possam ser segregados em base estadual e em base municipal.

INCORRETA. A Lei Complementar nº 141/2012 define expressamente que o Distrito Federal aplicará, anualmente, em ações e serviços públicos de saúde, no mínimo, 12% (doze por cento) do produto da arrecadação direta dos impostos que não possam ser segregados em base estadual e em base municipal.

Portanto, somente a assertiva I está correta. A alternativa "A" está correta.

30.(AOCP/EBSERH/2016) A luta pela Reforma Sanitária Brasileira, que ocorreu nos anos 70, desencadeou a construção de novos modelos de atenção e reorientação das práticas de saúde, possibilitando um maior impacto sanitário e a legitimação pela sociedade. A Nova Constituição elaborou um novo conceito de saúde, que assim está descrito no artigo 196 da Constituição Federal de 1988:

A) a saúde é direito de todos e visa à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário.

B) a saúde é direito de todos, ainda que não seja dever do Estado. Mas deve ser garantida mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitários às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

C) a saúde é direito de toda população reconhecida como brasileira e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

D) a saúde é direito de todos e visa à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitários às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

E) a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitários às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Comentários:

A) ~~a saúde é direito de todos e visa à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário.~~

INCORRETA. A alternativa descreve um conceito incompleto de saúde, conforme dispõe o artigo 196 da CF/88.

B) a saúde é direito de todos, ~~ainda que não seja dever do Estado~~. Mas deve ser garantida mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitários às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

INCORRETA. O artigo 196 da CF define expressamente, no conceito de saúde, que é DEVER do Estado. Apenas essa parte está errada na alternativa.

C) a saúde é direito de ~~toda população reconhecida como brasileira~~ e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

INCORRETA. O artigo 196 da CF define expressamente, no conceito de saúde, que a saúde é DIREITO DE TODOS, logo, ela não explicita que apenas os reconhecidos como brasileiros possuem o direito à saúde. Todas as pessoas que estejam em território brasileiro possuem esse direito.

D) ~~a saúde é direito de todos e visa à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitários às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.~~

INCORRETA. A alternativa descreve um conceito incompleto de saúde, conforme dispõe o artigo 196 da CF/88.

E) a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitários às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

CORRETA. A alternativa descreve integralmente o artigo 196 da CF/88.

31.(AOCP/FUNDASUS/2015) Referente à legislação nacional de organização dos serviços públicos de saúde, assinale a alternativa correta.

A) Constituirão despesas com ações e serviços públicos de saúde, para fins de apuração dos percentuais mínimos de que trata Lei Complementar n° 141/2012, aquelas decorrentes de ações de assistência social.

B) Quanto à movimentação dos recursos da União, pode-se afirmar que os recursos destinados a investimentos terão sua programação realizada anualmente.

C) Constituirão despesas com ações e serviços públicos de saúde, para fins de apuração dos percentuais mínimos de que trata a Lei Complementar n° 141/2012, aquelas decorrentes de pagamento de aposentadorias e pensões, desde que relativas aos servidores da saúde.

D) O rateio dos recursos dos Estados transferidos aos Municípios para ações e serviços públicos de saúde será realizado segundo o critério de área territorial e produção local de riqueza.

E) O processo de planejamento e orçamento da saúde será descendente e deverá determinar as necessidades de saúde da população em cada região, com base no perfil epidemiológico, demográfico e socioeconômico, para definir as metas anuais de atenção integral à saúde e estimar os respectivos custos.

Comentários:

A) Constituirão despesas com ações e serviços públicos de saúde, para fins de apuração dos percentuais mínimos de que trata Lei Complementar n° 141/2012, ~~aquelas decorrentes de ações de assistência social.~~

INCORRETA. O artigo 4° da Lei Complementar n° 141/2012 define expressamente que NÃO constitui despesa com ações serviços públicos de saúde aquelas decorrentes de ações de assistência social.

B) Quanto à movimentação dos recursos da União, pode-se afirmar que os recursos destinados a investimentos terão sua programação realizada anualmente.

CORRETA. O artigo 17 da Lei Complementar n° 141/2012 define que os recursos destinados a investimentos terão **sua programação realizada anualmente** e, em sua alocação, serão considerados prioritariamente critérios que visem a reduzir as desigualdades na oferta de ações e serviços públicos de saúde e garantir a integralidade da atenção à saúde.

C) Constituirão despesas com ações e serviços públicos de saúde, para fins de apuração dos percentuais mínimos de que trata a Lei Complementar n° 141/2012, ~~aquelas decorrentes de pagamento de aposentadorias e pensões, desde que relativas aos servidores da saúde~~.

INCORRETA. O artigo 4° da Lei Complementar n° 141/2012 define expressamente que NÃO constitui despesa com ações serviços públicos de saúde aquelas decorrentes de pagamento de aposentadorias e pensões, desde que relativas aos servidores da saúde.

D) O rateio dos recursos dos Estados transferidos aos Municípios para ações e serviços públicos de saúde será realizado segundo o critério de ~~área territorial e produção local de riqueza~~.

INCORRETA. A Lei Complementar n° 141/2012 define expressamente que o rateio dos recursos dos Estados transferidos aos Municípios para ações e serviços públicos de saúde será realizado segundo o critério de necessidades de saúde da população e levará em consideração as dimensões epidemiológica, demográfica, socioeconômica e espacial e a capacidade de oferta de ações e de serviços de saúde, observada a necessidade de reduzir as desigualdades regionais.

E) O processo de planejamento e orçamento da saúde será ~~descendente~~ e deverá determinar as necessidades de saúde da população em cada região, com base no perfil epidemiológico, demográfico e socioeconômico, para definir as metas anuais de atenção integral à saúde e estimar os respectivos custos.

INCORRETA. O processo de planejamento e orçamento será ascendente e deverá partir das necessidades de saúde da população em cada região, com base no perfil epidemiológico, demográfico e socioeconômico, para definir as metas anuais de atenção integral à saúde e estimar os respectivos custos.

32.(AOCP/FUNDASUS/2015) No que diz respeito ao conteúdo da Lei Complementar n° 141/2012, assinale a alternativa correta.

A) Esta Lei Complementar institui o valor máximo e normas de cálculo do montante máximo a ser aplicado, anualmente, pela União em ações e serviços públicos de saúde.

B) A referida Lei Complementar estabelece normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde somente nas esferas federal e estadual.

C) Não constituirão despesas com ações e serviços públicos de saúde, para fins de apuração dos percentuais mínimos de que trata esta Lei Complementar, aquelas decorrentes de pagamento de aposentadorias e pensões, inclusive dos servidores da saúde.

D) Constituirão despesas com ações e serviços públicos de saúde, para fins de apuração dos percentuais mínimos de que trata esta Lei Complementar, aquelas decorrentes de ações de assistência social.

E) Quanto à movimentação dos recursos da União, pode-se afirmar que os recursos destinados a investimentos terão sua programação realizada mensalmente.

Comentários:

A) Esta Lei Complementar institui o valor ~~máximo~~ e normas de cálculo do montante máximo a ser aplicado, anualmente, pela União em ações e serviços públicos de saúde.

INCORRETA. A Lei Complementar nº 141/2012 dispõe sobre o valor mínimo e normas de cálculo do montante mínimo a ser aplicado, anualmente, pela União em ações e serviços públicos de saúde.

B) A referida Lei Complementar estabelece normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde ~~somente~~ nas esferas federal e estadual.

INCORRETA. A Lei Complementar nº 141/2012 institui normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas esferas federal, estadual, distrital e municipal.

C) Não constituirão despesas com ações e serviços públicos de saúde, para fins de apuração dos percentuais mínimos de que trata esta Lei Complementar, aquelas decorrentes de pagamento de aposentadorias e pensões, inclusive dos servidores da saúde.

CORRETA. O artigo 4º da Lei Complementar nº 141/2012 define expressamente que NÃO constitui despesa com ações serviços públicos de saúde aquelas decorrentes de pagamento de aposentadorias e pensões, inclusive dos servidores da saúde.

D) Constituirão despesas com ações e serviços públicos de saúde, para fins de apuração dos percentuais mínimos de que trata esta Lei Complementar, ~~aquelas decorrentes de ações de assistência social~~.

INCORRETA. O artigo 4º da Lei Complementar nº 141/2012 define expressamente que NÃO constitui despesa com ações serviços públicos de saúde aquelas decorrentes de ações de assistência social.

E) Quanto à movimentação dos recursos da União, pode-se afirmar que os recursos destinados a investimentos terão sua programação realizada ~~mensalmente~~.

INCORRETA. O artigo 17 da Lei Complementar nº 141/2012 define que os recursos destinados a investimentos, pela União, terão sua programação realizada anualmente e, em sua alocação, serão considerados prioritariamente critérios que visem a reduzir as desigualdades na oferta de ações e serviços públicos de saúde e garantir a integralidade da atenção à saúde.

33.(AOCP/FUNDASUS/2015) Referente aos recursos e às despesas com saúde, nos termos da Lei Complementar nº 141/2012, assinale a alternativa correta.

A) Não serão consideradas despesas com ações e serviços públicos de saúde as despesas referentes a ações de apoio administrativo realizadas pelas instituições públicas do SUS.

B) Os Municípios e o Distrito Federal aplicarão anualmente em ações e serviços públicos de saúde, no mínimo, 5% (cinco por cento) de suas receitas tributárias.

C) Os órgãos gestores de saúde da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios darão ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público, das prestações de contas periódicas da área da saúde, para consulta e apreciação dos cidadãos e de instituições da sociedade.

D) Os Municípios são dispensados de registro contábil específico relativo às despesas efetuadas com ações e serviços públicos de saúde.

E) O controle da elaboração e execução do Plano de Saúde Plurianual pelo Conselho de Saúde afasta a necessidade de fiscalização pelo Poder Legislativo.

Comentários:

A) ~~Não~~ serão consideradas despesas com ações e serviços públicos de saúde as ~~despesas referentes a ações de apoio administrativo realizadas pelas instituições públicas do SUS.~~

INCORRETA. O artigo 3° da Lei Complementar n° 141/2012 define expressamente que ações de apoio administrativo realizadas pelas instituições públicas do SUS e imprescindíveis à execução das ações e serviços públicos de saúde constituem despesa com ações serviços públicos de saúde.

Se a alternativa contivesse apenas "ações de apoio administrativo realizadas pelas instituições públicas do SUS" também estaria errada pois existe a condicionante " imprescindíveis à execução das ações e serviços públicos de saúde " para que seja considerada despesa.

B) Os Municípios e o Distrito Federal aplicarão anualmente em ações e serviços públicos de saúde, no mínimo, ~~5% (cinco por cento)~~ de suas receitas tributárias.

INCORRETA. Os Municípios e o Distrito Federal aplicarão anualmente em ações e serviços públicos de saúde, no mínimo, 15% (quinze por cento) de suas receitas tributárias, dependendo do imposto arrecadado

C) Os órgãos gestores de saúde da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios darão ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público, das prestações de contas periódicas da área da saúde, para consulta e apreciação dos cidadãos e de instituições da sociedade.

CORRETA. A alternativa está de acordo com o disposto no artigo 31 da Lei complementar n° 141/2012.

Essa divulgação deve enfatizar a:

I - comprovação do cumprimento do disposto nesta Lei Complementar;

II - relatório de Gestão do SUS;

III - avaliação do Conselho de Saúde sobre a gestão do SUS no âmbito do respectivo ente da Federação.

D) Os Municípios ~~são dispensados~~ de registro contábil específico relativo às despesas efetuadas com ações e serviços públicos de saúde.

INCORRETA. A Lei complementar nº141/2012 define que os órgãos de saúde da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios manterão registro contábil relativo às despesas efetuadas com ações e serviços públicos de saúde.

E) O controle da elaboração e execução do Plano de Saúde Plurianual pelo Conselho de Saúde ~~afasta a necessidade de fiscalização pelo Poder Legislativo.~~

INCORRETA. A Lei complementar nº141/2012 dispõe que o Poder Legislativo, diretamente ou com o auxílio dos Tribunais de Contas, do sistema de auditoria do SUS, do órgão de controle interno e do Conselho de Saúde de cada ente da Federação fiscalizará o cumprimento dessa lei enfatizando, também o Plano de Saúde Plurianual.

34.(VUNESP/Pref. de Estância de Atibaia/SP/2014) O atual modelo de saúde pública brasileiro, denominado Sistema Único de Saúde (SUS), estabelecido pela Constituição Federal de 1988 e regulamentado pela Lei n.º 8.080/90, recebeu influência da:

A) VI Conferência Nacional de Saúde.

B) VII Conferência Nacional de Saúde.

C) VIII Conferência Nacional de Saúde.

D) IX Conferência Nacional de Saúde.

E) X Conferência Nacional de Saúde.

Comentários:

A) ~~VI Conferência Nacional de Saúde.~~

INCORRETA. A 6ª CNS ocorreu em 1967 e teve como temas:

1. Situação atual do controle das grandes endemias;

2. Operacionalização dos novos diplomas legais básicos aprovados pelo governo federal em matéria de saúde;

3. Interiorização dos serviços de saúde; e

4. Política Nacional de Saúde.

B) ~~VII Conferência Nacional de Saúde.~~

INCORRETA. A 7ª CNS ocorreu em 1980 e teve como tema: Extensão das ações de saúde por meio dos serviços básicos.

C) VIII Conferência Nacional de Saúde.

CORRETA. A 8ª CNS ocorreu em 1986 e teve como temas:

1.Saúde como direito;

2. Reformulação do Sistema Nacional de Saúde; e

3. Financiamento setorial.

A 8ªCNS foi marcada pela 1ª vez que houve a participação popular. A CF/88 baseou-se no relatório dessa CNS par a elaboração do SUS.

D) ~~IX Conferência Nacional de Saúde~~.

INCORRETA. A 9ª CNS ocorreu em 1992 e teve como tema central: Municipalização é o caminho.

E) ~~X Conferência Nacional de Saúde.~~

INCORRETA. A 10ª CNS ocorreu em 1996 e teve como temas:

1. Saúde, cidadania e políticas públicas;

2. Gestão e organização dos serviços de saúde;

3. Controle social na saúde;

4. Financiamento da saúde;

5. Recursos humanos para a saúde; e

6 Atenção integral à saúde.

35.(IBGP/CISSUL MG/2017) Segundo o artigo 198º da Constituição Federal de 1988, as ações e os serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com diretrizes.

São diretrizes, segundo o artigo 198 da CF/88, EXCETO:

A) Atendimento integral.

B) Descentralização, com direção única em cada esfera do governo.

C) Prioridade para serviços assistenciais, sendo as atividades preventivas de responsabilidade do Ministério da Educação.

D) Participação da comunidade.

Comentário:

O artigo 198 dispõe que: As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

I - descentralização, com direção única em cada esfera de governo;

II - atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais;

III - participação da comunidade.

Portanto, a alternativa "C" é o gabarito da questão, pois é a exceção.

36.(IBGP/CISSUL MG/2017)Segundo o artigo 199 da Constituição Federal de 1988, a assistência à saúde é livre à iniciativa privada. Sobre esse artigo da CF/88, assinale a alternativa INCORRETA:

A) As instituições privadas poderão participar de forma complementar ao sistema único de saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e sem fins lucrativos.

B) A destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos é vedada.

C) As empresas ou capitais estrangeiros, como indústrias farmacêuticas, podem participar diretamente e sem limitações na assistência à saúde no País, sendo as principais fontes de financiamento do sistema único de saúde.

D) A lei disporá sobre as condições e os requisitos que facilitem a remoção de órgãos, tecidos e substâncias humanas para fins de transplantes, pesquisa e tratamento, bem como coleta, processamento e transfusão de sangue e seus derivados, sendo vedado todo tipo de comercialização.

Comentários:

A) As instituições privadas poderão participar de forma complementar ao sistema único de saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e sem fins lucrativos.

CORRETA. A alternativa é descrita no artigo 199 da CF/88.

B) A destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos é vedada.

CORRETA. O artigo 199 veda expressamente a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos.

C) As empresas ou capitais estrangeiros, como indústrias farmacêuticas, podem participar diretamente e sem ~~limitações na assistência à saúde no País, sendo as principais fontes de financiamento do sistema único de saúde.~~

INCORRETA. O artigo 199 dispõe que é vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde no País, salvo nos casos previstos em lei.

A principal fonte recursos do SUS é proveniente da União.

D) A lei disporá sobre as condições e os requisitos que facilitem a remoção de órgãos, tecidos e substâncias humanas para fins de transplantes, pesquisa e tratamento, bem como coleta, processamento e transfusão de sangue e seus derivados, sendo vedado todo tipo de comercialização.

CORRETA. O conteúdo da alternativa corresponde corretamente ao disposto no artigo 199 da CF/88.

37.(IBFC/Pref. de Cabo de Santo Agostinho PE/2019) De acordo com a Constituição Federal de 1988 – Seção II, ao sistema de saúde compete algumas atribuições. Sobre as atribuições, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

( ) Ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde.

( ) Não colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho.

( ) Fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor nutricional, bem como bebidas e águas para consumo humano.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

A) F, V, V

B) V, F, F

C) V, F, V

D) F, V, F

Comentários:

Ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde.

(VERDADEIRA) O artigo 200 da CF/88 define que é competência do SUS ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde e participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico.

~~Não~~ *colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho.*

(FALSA) O artigo 200 da CF/88 define que é competência do SUS colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho, bem como, participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos.

Fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor nutricional, bem como bebidas e águas para consumo humano.

(VERDADEIRA) O artigo 200 da CF/88 define que é competência do SUS fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor nutricional, bem como bebidas e

águas para consumo humano e executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador.

Portanto, a sequência correta é **V, F, V**. A **alternativa "C" é a correta**.

38.(CRESCER/Pref.de Jijoca de Jericoacoara CE/209) O Sistema Único de Saúde (SUS) é uma conquista do povo brasileiro, garantido pela Constituição Federal de 1988.

Conforme as disposições da Constitucionais, compete ao Sistema Único de Saúde (SUS):

A) Participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos.

B) Fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor nutricional, bem como bebidas e águas para consumo animal.

C) Executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, não incluída as de saúde do trabalhador.

D) Executar as ações de fiscalização do meio ambiente e agronegócio.

Comentários:

A) Participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos.

CORRETA. O artigo 200 da CF/88 define que é competência do SUS participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos.

B) Fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor nutricional, bem como bebidas e águas para consumo ~~animal~~.

INCORRETA. O artigo 200 da CF/88 define que é competência do SUS fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor nutricional, bem como bebidas e águas para consumo humano.

C) Executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, ~~não~~ incluída as de saúde do trabalhador.

INCORRETA. O artigo 200 da CF/88 define que é competência do SUS executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador.

D) ~~Executar as ações de fiscalização do meio ambiente e agronegócio~~.

INCORRETA. O artigo 200 da CF/88 define que é competência do SUS colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho.

39.(ITAME/Pref. de Joviânia GO/2019) De acordo com a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu Artigo 199, as instituições privadas poderão participar do Sitema Único de Saúde segundo diretrizes do SUS, mediante:

A) Contrato de direito público somente, tendo preferência as entidades filantrópicas.

B) Contrato de direito público ou convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e aquelas sem fins lucrativos.

C) Contrato de direito público somente, tendo preferência aquelas entidades sem fins lucrativos.

D) Contrato de direito público ou convênio, sem o estabelecimento de nenhum critério de preferência.

Comentário:

O artigo 199 da CF/88 define que a assistência à saúde é livre à iniciativa privada, sendo que as instituições privadas poderão participar de forma complementar do sistema único de saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos.

A alternativa "B" é a correta.

40.(VUNESP/Pref. de Serrana SP/2018) A Constituição Federal estabelece que as políticas que devem garantir que a saúde seja um direito de todos e dever do Estado são de natureza

A) social e assistencial.

B) social e econômica.

C) individual e coletiva.

D) ambulatorial e hospitalar.

E) assistencial e preventiva.

Comentário:

O artigo 196 define que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Portanto, a alternativa "B" está correta.

41.(IBADE/Pref. de Joinville SC/2022) No artigo 198 da Constituição Federal de 1988, são citadas algumas diretrizes que organizam o sistema de saúde. Dentre tais, pode-se citar:

A) Atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas.

B) Atendimento semi-integral, com prioridade para atendimentos de alto risco.

C) Centralização, com direção única do Governo Federal.

D) Ausência de participação da comunidade.

E) Descentralização, com direção pública e privada.

Comentário:

O artigo 198 da CF 88 define que as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

I - descentralização, com direção única em cada esfera de governo;

II - atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais;

III - participação da comunidade.

Portanto, a alternativa "A" está correta.

42.(FGV/SENADO/2022) A partir da Constituição Federal de 1988, a saúde passa a ter status de bem de relevância pública, devendo o Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle.

Conforme as disposições constitucionais acerca do Sistema Único de Saúde – SUS, analise as afirmativas a seguir.

I. Umas das diretrizes do SUS previstas na Constituição é o atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais.

II. As instituições privadas poderão participar de forma complementar do Sistema Único de Saúde, segundo diretrizes desse, mediante contrato de direito público ou privado e convênio.

III. A Constituição veda a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos, exceto nos casos previstos em lei.

Está correto o que se afirma em

A) I, somente.

B) II, somente.

C) III, somente.

D) I e II, somente.

E) I, II e III.

Comentários:

I. Umas das diretrizes do SUS previstas na Constituição é o atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais.

CORRETA. O artigo 198 dispõe que: As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

I - descentralização, com direção única em cada esfera de governo;

II - atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais;

III - participação da comunidade.

II. As instituições privadas poderão participar de forma complementar do Sistema Único de Saúde, segundo diretrizes desse, mediante contrato de direito público ou ~~privado~~ e convênio.

INCORRETA. O artigo 199 da CF 88 define que as instituições privadas poderão participar de forma complementar ao sistema único de saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e sem fins lucrativos.

III. A Constituição veda a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos, ~~exceto nos casos previstos em lei.~~

INCORRETA. O artigo 199 veda expressamente a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos.

A questão tenta enganar o candidato com a ressalva feita em relação ao investimento de capital estrangeiro na saúde do país. O artigo 199 dispõe que é vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde no País, **salvo nos casos previstos em lei.**

Portanto, a alternativa "A" está correta.

LISTA DE QUESTÕES

1. (FUNDEP/COPANOR-2014) A Revolta da Vacina, que eclodiu no Rio de Janeiro, em 1904, foi contra a vacinação obrigatória:

A) da febre amarela.

B) da pólio.

C) do sarampo.

D) da varíola.

2. (IBFC/EBSERH/2016) Assinale a alternativa correta.

Conforme Behring; Boschetti (2010) nos colocam, o ano de 1923 foi especialmente importante para a política social posto que, nele tivemos a aprovação da Lei Elói Chaves. Tal legislação apresentou uma especificidade, sendo essa:

A) A definição do Sistema Único de Saúde.

B) A organização dos Institutos de Aposentadoria e Pensão (IAPs).

C) A constituição do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI).

D) A criação do Banco Nacional de Habitação ou BNH como ficou popularmente conhecido.

E) A instituição da obrigatoriedade de criação das Caixas de Aposentadoria e Pensão (CAPs).

3.(IADES/SES DF/2018) Em relação à evolução histórica da organização do sistema de saúde no Brasil e à construção do Sistema Único de Saúde, assinale a alternativa correta.

A) As primeiras preocupações do Estado brasileiro com ações relacionadas à saúde da população, de economia eminentemente industrial, eram com atividades dirigidas ao saneamento dos portos.

B) O modelo de prestação de serviços de assistência médica esteve condicionado ao amadurecimento do sistema previdenciário brasileiro, com a criação das Caixas de Aposentadorias e Pensões.

C) A Lei Eloy Chaves provocou a centralização crescente da autoridade decisória, marcada pela criação do Instituto Nacional de Previdência Social (INPS).

D) O INPS era organizado por empresas e administrado e financiado por empresários e trabalhadores.

E) A criação dos Institutos de Aposentadorias e Pensões (IAPs) marcou as preocupações do Estado brasileiro com a saúde pública, e essa fase corresponde ao auge do sanitarismo campanhista.

4.(GUALIMP/Pref. de Vila Valério ES/2019) As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no:

A) Artigo 196 da Constituição Federal.

B) Artigo 198 da Constituição Federal.

C) Artigo 200 da Constituição Federal.

D) Artigo 202 da Constituição Federal.

5.(FAUEL/ Pref.de Guarapuava PR/2018) As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo aos seguintes princípios, EXCETO:

A) Universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência.

B) Centralização político-administrativa.

C) Participação da comunidade.

D) Igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie.

6.(FADCT/ Pref. de Ibema PR/2018) A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 200, refere-se às competências do Sistema Único de Saúde (SUS) além de outras atribuições, nos termos da lei. Assinale a alternativa INCORRETA:

A) Controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde e participar da produção de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos.

B) Não é responsabilidade executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador.

C) Ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde.

D) Fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor nutricional, bem como bebidas e águas para consumo humano.

7.(FUNDEP/Pref. de Itatiaiuçu MG/2018) De acordo com a Constituição Federal de 1988, como se dá a organização do sistema único de saúde?

A) As ações e serviços de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada, tendo como diretrizes a descentralização, o atendimento integral e a gratuidade dos serviços.

B) As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada, tendo como diretrizes a descentralização, o atendimento integral e a participação da comunidade.

C) As ações e serviços privados de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada, tendo como diretrizes a centralização administrativa e o atendimento integrado aos serviços de relevância pública.

D) As ações de saúde integram um mix público privado, que é composto por uma rede de serviços que considera a disponibilidade de serviços público e privados, além do risco de cada população adscrita. As diretrizes do sistema baseiam-se na descentralização e no atendimento integral.

8.(VUNESP/2018) Com relação ao Sistema Único de Saúde – SUS a constituição federal estabelece que:

A) é permitida a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos, desde que prevista em lei específica.

B) é vedada à iniciativa privada a assistência à saúde, a não ser de forma suplementar ao SUS.

C) é vedada, em qualquer circunstância, a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde no País.

D) compete ao SUS fiscalizar e inspecionar alimentos, bem como águas e bebidas em geral.

E) compete ao SUS ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde.

9.(COMPERVE/ Pref. de Parnamirim RN/2019) A participação da iniciativa privada no Sistema Único de Saúde está estabelecida na Constituição Federal de 1988. Sobre esse tema, analise as afirmativas abaixo.

I. As instituições privadas poderão participar, de forma complementar, do Sistema Único de Saúde.

II. Os contratos são de direito público ou por meio de convênio.

III. As entidades lucrativas têm preferência sobre as filantrópicas e as sem fins lucrativos.

IV. É permitida a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde no País.

V. É vedado todo tipo de comercialização de órgãos, tecidos e substâncias humanas para fins de transplante.

Estão corretas as afirmativas

A) I, II e V.

B) I, III e IV.

C) III, IV e V.

D) II, III e V.

10.(SELECON/Pref.de Boa Vista RR/2019) O SUS, de acordo com o Artigo 199 da Constituição Federal de 1988, poderá contratar ou conveniar-se com a rede privada quando houver insuficiência de recursos para garantir o atendimento integral de forma:

A) ordinária

B) direta

C) complementar

D) associativa

11.(OBJETIVA/Pref. de Tupanci do Sul RS/2019) De acordo com a Constituição Federal, as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

I. Centralização, com direção única.

II. Atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais.

III. Participação da comunidade.

A) Somente os itens I e II.

B) Somente os itens I e III.

C) Somente os itens II e III.

D) Todos os itens.

12. (IAUPE/Pref. de Carnaíba PE/2019) Sobre a sessão da saúde da Constituição Federal de 1988, assinale a alternativa CORRETA.

"Ao Sistema Único de Saúde compete, dentre suas atribuições, nos termos da lei: "

A) controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde, ficando a produção de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos a cargo de instituições filantrópicas ou da iniciativa privada, de acordo com os casos previstos em lei.

B) executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, exceto as de saúde do trabalhador que ficam sob a responsabilidade do Ministério do Trabalho.

C) participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico e incrementar, em sua área de atuação, o desenvolvimento científico e tecnológico e a inovação.

D) fiscalizar e inspecionar alimentos, exceto o controle de seu teor nutricional, bem como bebidas e águas para consumo humano.

E) participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos e colaborar na proteção do meio ambiente, excluindo-se o do trabalho, cuja proteção é de responsabilidade do Ministério do Trabalho.

13.(EDUCA/Pref. de Várzea PB/2019) De acordo com a Constituição Federal na Seção II em seu Art. 198 diz que as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

Assinale a alternativa CORRETA

I. Descentralização, com direção única em cada esfera de governo;

II. Atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais; III. Participação da comunidade.

IV. As normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas esferas federal, estadual, distrital e municipal.

V. Os gestores locais do sistema único de saúde poderão admitir agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias por meio de processo seletivo público, de acordo com a natureza e complexidade de suas atribuições e requisitos específicos para sua atuação.

A) I, II e III apenas.

B) II, III e V apenas.

C) I, II, IV e V apenas.

D) I, III e V apenas.

E) I, II, III, IV e V.

14.(QUADRIX/FGV RS/2019) De acordo com a CF, as ações e serviços públicos de saúde constituem um sistema único, que tem como uma das suas diretrizes o (a):

A) centralização da direção em uma esfera, no caso o governo federal.

B) rede regionalizada e sem hierarquia ou precedência.

C) atendimento integral, com prioridade para os serviços assistenciais.

D) participação da comunidade.

E) atendimento integral, com prioridade para as atividades emergenciais.

15.(FAUEL/Pref. Guarapuava PR/2018) De acordo com a constituição Federal de 1988 a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantida mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos.

Com base nisso, assinale a alternativa CORRETA.

A) O direito à saúde compreende o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

B) O direito à saúde é organizado sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória.

C) O direito à saúde compreende o acesso universal e igualitário para todos, por esta razão a assistência à saúde é proibida à iniciativa privada.

D) Apenas brasileiros que possuam carteira assinada terão direito a tratamento de saúde gratuito.

16.(FAUEL/Pref. Guarapuava PR/2018) Acerca do direito fundamental à saúde e do sistema único de saúde estabelecidos na Constituição Federal e na lei 8080/90, analise as assertivas abaixo e assinale V para as verdadeiras e F para as Falsas.

( ) É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos na área da saúde.

( ) A identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde é um dos objetivos do SUS.

( ) As instituições privadas poderão participar de forma complementar do sistema único de saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos.

( ) Participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico não é uma atribuição do SUS.

Assinale a alternativa que indica a sequência CORRETA, da primeira à última assertiva:

A) V, V, F, V.

B) V, V, V, V.

C) F, V, F, V.

D) V, V, V, F.

17.(UNIFESP/UNIFESP/2018) De acordo com o artigo 200 da Constituição Federal de 1988 ao Sistema Único de Saúde compete, além de outras atribuições, nos termos da lei:

I -Controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde e participar da produção de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos;

II -Executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador;

III- Ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde;

IV -Participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico;

V- Incrementar, em sua área de atuação, o desenvolvimento científico e tecnológico e a inovação;

VI -Fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor nutricional, bem como bebidas e águas para consumo humano;

VII -Participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos;

VIII -Colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho.

Considera-se que:

A) Somente os itens I, II e III são verdadeiros.

B) Somente os itens IV, V e VI são verdadeiros.

C) Somente os itens VII e VIII são verdadeiros.

D) Todos os itens são falsos.

E) Todos os itens são verdadeiros.

18.(MSCONCURSOS/G.H.Conceição RS/2018) É expresso na Constituição Federal que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Acerca disso, assinale a alternativa que não está correta.

A) São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.

B) As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: - descentralização, com direção única em cada esfera de governo; - atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais; - participação da comunidade.

C) Os gestores locais do sistema único de saúde poderão admitir agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias por meio de processo seletivo público, de acordo com a natureza e complexidade de suas atribuições e requisitos específicos para sua atuação.

D) A assistência à saúde não é livre à iniciativa privada.

E) É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos.

19.(NEC UFMA/UFMA MA/2018) A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, na sua seção II, que fala da Saúde, afirma que:

A) São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente por entidades públicas.

B) A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

C) As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: I - centralização, com direções variadas em cada esfera de governo; II - atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais; III – não conta com a participação da comunidade.

D) A assistência à saúde é livre à iniciativa privada, não sendo vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos.

E) Ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições, nos termos da lei, controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde e participar da produção de medicamentos, equipamentos e imunobiológicos, exceto de hemoderivados e outros insumos.

20.(CONPASS/Pref. de Serra Grande PB/2018) A Constituição de 1988 é chamada de Cidadã, por ter agregado muitos deveres e direitos fundamentais do ser humano. Dividida em títulos, capítulos, seções e artigos, para, didaticamente atender a todas as áreas. No que concerne à saúde foram destinados 5 artigos. Identifique nas alternativas seguintes o texto que se refere ao artigo 197 da Constituição Federal:

A) A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

B) São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.

C) As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: I–descentralização, com direção única em cada esfera de governo; II – atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais; III–participação da comunidade.

D) A assistência à saúde é livre à iniciativa privada.

E) Ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições, nos termos da lei: I–controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde e participar da produção de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos; II–executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador; III–ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde; IV–participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico; V–incrementar, em sua área de atuação, o desenvolvimento científico e tecnológico e a inovação; VI–fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor nutricional, bem como bebidas e águas para consumo humano; VII–participar do controle e fiscalização da produção, transporte,

guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos; VIII–colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho.

21.(IDECAN/Pref. de Pato Branco PR/2018) O Sistema Único de Saúde é financiado com recursos do orçamento da seguridade social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios aplicarão, anualmente, em ações e serviços públicos de saúde, recursos mínimos derivados da aplicação de percentuais calculados sobre:

A) No caso da União, a receita corrente líquida do respectivo exercício financeiro, não podendo ser inferior a 15%.

B) No caso da União, a receita corrente líquida do respectivo exercício financeiro, não podendo ser inferior a 25%.

C) No caso da União, a receita corrente líquida do respectivo exercício financeiro, não podendo ser inferior a 35%.

D) No caso da União, a receita corrente líquida do respectivo exercício financeiro, não podendo ser inferior a 45%.

22.(EXCELÊNCIA/Pref. de Osvaldo Cruz/2017) Conforme a Constituição Federal, assinale a alternativa CORRETA complementando o Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido.....

A) as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.

B) as ações e serviços públicos de saúde que integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único.

C) mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

D) Nenhuma das alternativas.

23.(CEBRASPE/PM MA/2017) Considerando a legislação pertinente e a gestão do Sistema Único de Saúde (SUS), julgue o item a seguir

Uma entidade de serviços privados de cobertura assistencial, após firmar convênio com o SUS, passa a integrá-lo de forma complementar.

( ) Certo

( ) Errado

24.(CEBRASPE/SESA ES/2013) Com base na Constituição Federal de 1988 (CF) e na Lei Complementar n.º 141/2012, que são instrumentos relevantes para a compreensão da gestão e da operacionalização do Sistema Único de Saúde (SUS), assinale a opção correta.

A) A União, os estados e os municípios devem investir anualmente recursos mínimos para o financiamento das ações e serviços públicos de saúde.

B) A capacitação de pessoal de saúde do SUS e as ações de assistência social são consideradas como despesas com ações e serviços públicos de saúde.

C) A saúde é um direito da população brasileira garantida mediante políticas sociais que visem, prioritariamente, ações de reabilitação e recuperação da saúde.

D) Os estados que estabelecerem consórcios para a execução conjunta de ações e serviços de saúde em suas regiões não poderão repassar diretamente os recursos oriundos dos fundos de saúde, pois esta é uma atribuição exclusiva da União.

E) Cabe exclusivamente à rede pública garantir o acesso universal à saúde, de modo a oferecer, pelo SUS, todos os procedimentos de atenção à saúde necessários ao cidadão.

25.(Iniciativa Global/CIAS MG/2016) Todas as despesas com ações e serviços públicos de saúde, abaixo citadas, foram consideradas pela Lei Complementar nº 141 de 13 de janeiro de 2012, EXCETO:

A) Saneamento básico dos distritos sanitários especiais indígenas e de comunidades remanescentes de quilombos.

B) Investimento na rede física do SUS, exclusivamente na construção de novos estabelecimentos públicos de saúde.

C) Ações de apoio administrativo realizadas pelas instituições públicas do SUS e imprescindíveis à execução das ações e serviços públicos de saúde.

D) Gestão do sistema público de saúde e operação de unidades prestadoras de serviços públicos de saúde.

26.(FUNDATEC/IMESF/2018) A Lei Complementar nº 141/2012, no verso em que trata do repasse e aplicação dos recursos mínimos, determina que os recursos da União serão repassados ao _____ de Saúde e às demais unidades orçamentárias que compõem o órgão Ministério da Saúde, para ser aplicados em ações e serviços públicos de saúde.

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do trecho acima.

A) Fundo Nacional

B) Departamento

C) Secretaria Municipal

D) Plano Federal

E) Plano Municipal

27.(AOCP/EBSEH/2016) A Lei Complementar nº 141/2012 foi um avanço para as conquistas do Sistema Único de Saúde porque

A) dispõe sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e serviços públicos de saúde.

B) altera a forma de repasse financeiro para o SUS, extinguindo os fundos de saúde.

C) define as bases para o decreto 7508 que regulamenta a lei orgânica de saúde 8080/90.

D) aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a organização da Atenção Básica.

E) regulamenta o exercício da Enfermagem e prescrição de medicamentos de interesse coletivo no SUS.

28.(FGV/Pref. de Cuiabá MT/2014) A Lei Complementar nº 141 define o que não constituirá despesas com ações e serviços públicos de saúde, para fins de apuração dos percentuais mínimos. Assinale a opção considerada despesa com ações e serviços públicos de saúde.

A) Saneamento básico, inclusive quanto às ações financiadas e mantidas com recursos provenientes de taxas, tarifas ou preços públicos instituídos para essa finalidade.

B) Remuneração do pessoal ativo da área de saúde em atividade, incluindo os encargos sociais.

C) Obras de infraestrutura, ainda que realizadas para beneficiar direta ou indiretamente a rede de saúde.

D) Pessoal ativo da área de saúde quando em atividade alheia à referida área.

E) Pagamento de aposentadorias e pensões, inclusive dos servidores de saúde.

29.(FGV/SUSAM/2014) Considerando as normas para a aplicação e repasse de recursos destinados às ações e aos serviços de saúde pelos entes públicos, analise as afirmativas a seguir.

I. Os recursos da União serão repassados ao Fundo Nacional de Saúde e às demais unidades orçamentárias que compõem o órgão Ministério da Saúde, para aplicação em ações e serviços públicos de saúde.

II. Os Estados e o Distrito Federal aplicarão, anualmente, em ações e serviços públicos de saúde, no mínimo, 12% (doze por cento) da arrecadação dos impostos sobre propriedade predial e territorial urbana.

III. O Distrito Federal aplicará, anualmente, em ações e serviços públicos de saúde, no mínimo, 15% (quinze por cento) do produto da arrecadação direta dos impostos que não possam ser segregados em base estadual e em base municipal.

A) se somente a afirmativa I estiver correta.

B) se somente a afirmativa II estiver correta.

C) se somente a afirmativas III estiver correta.

D) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.

E) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas.

30.(AOCP/EBSERH/2016) A luta pela Reforma Sanitária Brasileira, que ocorreu nos anos 70, desencadeou a construção de novos modelos de atenção e reorientação das práticas de saúde, possibilitando um maior impacto sanitário e a legitimação pela sociedade. A Nova Constituição elaborou um novo conceito de saúde, que assim está descrito no artigo 196 da Constituição Federal de 1988:

A) a saúde é direito de todos e visa à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário.

B) a saúde é direito de todos, ainda que não seja dever do Estado. Mas deve ser garantida mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitários às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

C) a saúde é direito de toda população reconhecida como brasileira e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

D) a saúde é direito de todos e visa à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitários às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

E) a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitários às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

31.(AOCP/FUNDASUS/2015) Referente à legislação nacional de organização dos serviços públicos de saúde, assinale a alternativa correta.

A) Constituirão despesas com ações e serviços públicos de saúde, para fins de apuração dos percentuais mínimos de que trata Lei Complementar n° 141/2012, aquelas decorrentes de ações de assistência social.

B) Quanto à movimentação dos recursos da União, pode-se afirmar que os recursos destinados a investimentos terão sua programação realizada anualmente.

C) Constituirão despesas com ações e serviços públicos de saúde, para fins de apuração dos percentuais mínimos de que trata a Lei Complementar n° 141/2012, aquelas decorrentes de pagamento de aposentadorias e pensões, desde que relativas aos servidores da saúde.

D) O rateio dos recursos dos Estados transferidos aos Municípios para ações e serviços públicos de saúde será realizado segundo o critério de área territorial e produção local de riqueza.

E) O processo de planejamento e orçamento da saúde será descendente e deverá determinar as necessidades de saúde da população em cada região, com base no perfil epidemiológico, demográfico e socioeconômico, para definir as metas anuais de atenção integral à saúde e estimar os respectivos custos.

32.(AOCP/FUNDASUS/2015) No que diz respeito ao conteúdo da Lei Complementar nº 141/2012, assinale a alternativa correta.

A) Esta Lei Complementar institui o valor máximo e normas de cálculo do montante máximo a ser aplicado, anualmente, pela União em ações e serviços públicos de saúde.

B) A referida Lei Complementar estabelece normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde somente nas esferas federal e estadual.

C) Não constituirão despesas com ações e serviços públicos de saúde, para fins de apuração dos percentuais mínimos de que trata esta Lei Complementar, aquelas decorrentes de pagamento de aposentadorias e pensões, inclusive dos servidores da saúde.

D) Constituirão despesas com ações e serviços públicos de saúde, para fins de apuração dos percentuais mínimos de que trata esta Lei Complementar, aquelas decorrentes de ações de assistência social.

E) Quanto à movimentação dos recursos da União, pode-se afirmar que os recursos destinados a investimentos terão sua programação realizada mensalmente.

33.(AOCP/FUNDASUS/2015) Referente aos recursos e às despesas com saúde, nos termos da Lei Complementar nº 141/2012, assinale a alternativa correta.

A) Não serão consideradas despesas com ações e serviços públicos de saúde as despesas referentes a ações de apoio administrativo realizadas pelas instituições públicas do SUS.

B) Os Municípios e o Distrito Federal aplicarão anualmente em ações e serviços públicos de saúde, no mínimo, 5% (cinco por cento) de suas receitas tributárias.

C) Os órgãos gestores de saúde da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios darão ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público, das prestações de contas periódicas da área da saúde, para consulta e apreciação dos cidadãos e de instituições da sociedade.

D) Os Municípios são dispensados de registro contábil específico relativo às despesas efetuadas com ações e serviços públicos de saúde.

E) O controle da elaboração e execução do Plano de Saúde Plurianual pelo Conselho de Saúde afasta a necessidade de fiscalização pelo Poder Legislativo.

34.(VUNESP/Pref. de Estância de Atibaia/SP/2014) O atual modelo de saúde pública brasileiro, denominado Sistema Único de Saúde (SUS), estabelecido pela Constituição Federal de 1988 e regulamentado pela Lei n.º 8.080/90, recebeu influência da:

A) VI Conferência Nacional de Saúde.

B) VII Conferência Nacional de Saúde.

C) VIII Conferência Nacional de Saúde.

D) IX Conferência Nacional de Saúde.

E) X Conferência Nacional de Saúde.

35.(IBGP/CISSUL MG/2017) Segundo o artigo 198º da Constituição Federal de 1988, as ações e os serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com diretrizes.

São diretrizes, segundo o artigo 198 da CF/88, EXCETO:

A) Atendimento integral.

B) Descentralização, com direção única em cada esfera do governo.

C) Prioridade para serviços assistenciais, sendo as atividades preventivas de responsabilidade do Ministério da Educação.

D) Participação da comunidade.

36.(IBGP/CISSUL MG/2017)Segundo o artigo 199 da Constituição Federal de 1988, a assistência à saúde é livre à iniciativa privada. Sobre esse artigo da CF/88, assinale a alternativa INCORRETA:

A) As instituições privadas poderão participar de forma complementar ao sistema único de saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e sem fins lucrativos.

B) A destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos é vedada.

C) As empresas ou capitais estrangeiros, como indústrias farmacêuticas, podem participar diretamente e sem limitações na assistência à saúde no País, sendo as principais fontes de financiamento do sistema único de saúde.

D) A lei disporá sobre as condições e os requisitos que facilitem a remoção de órgãos, tecidos e substâncias humanas para fins de transplantes, pesquisa e tratamento, bem como coleta, processamento e transfusão de sangue e seus derivados, sendo vedado todo tipo de comercialização.

37.(IBFC/Pref. de Cabo de Santo Agostinho PE/2019) De acordo com a Constituição Federal de 1988 – Seção II, ao sistema de saúde compete algumas atribuições. Sobre as atribuições, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

( ) Ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde.

( ) Não colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho.

( ) Fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor nutricional, bem como bebidas e águas para consumo humano.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

A) F, V, V

B) V, F, F

C) V, F, V

D) F, V, F

38.(CRESCER/Pref.de Jijoca de Jericoacoara CE/209) O Sistema Único de Saúde (SUS) é uma conquista do povo brasileiro, garantido pela Constituição Federal de 1988.

Conforme as disposições da Constitucionais, compete ao Sistema Único de Saúde (SUS):

A) Participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos.

B) Fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor nutricional, bem como bebidas e águas para consumo animal.

C) Executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, não incluída as de saúde do trabalhador.

39.(ITAME/Pref. de Joviânia GO/2019) De acordo com a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu Artigo 199, as instituições privadas poderão participar do Sitema Único de Saúde segundo diretrizes do SUS, mediante:

A) Contrato de direito público somente, tendo preferência as entidades filantrópicas.

B) Contrato de direito público ou convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e aquelas sem fins lucrativos.

C) Contrato de direito público somente, tendo preferência aquelas entidades sem fins lucrativos.

D) Contrato de direito público ou convênio, sem o estabelecimento de nenhum critério de preferência.

40.(VUNESP/Pref. de Serrana SP/2018) A Constituição Federal estabelece que as políticas que devem garantir que a saúde seja um direito de todos e dever do Estado são de natureza

A) social e assistencial.

B) social e econômica.

C) individual e coletiva.

D) ambulatorial e hospitalar.

E) assistencial e preventiva.

41.(IBADE/Pref. de Joinville SC/2022) No artigo 198 da Constituição Federal de 1988, são citadas algumas diretrizes que organizam o sistema de saúde. Dentre tais, pode-se citar:

A) Atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas.

B) Atendimento semi-integral, com prioridade para atendimentos de alto risco.

C) Centralização, com direção única do Governo Federal.

D) Ausência de participação da comunidade.

E) Descentralização, com direção pública e privada.

42.(FGV/SENADO/2022) A partir da Constituição Federal de 1988, a saúde passa a ter status de bem de relevância pública, devendo o Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle.

Conforme as disposições constitucionais acerca do Sistema Único de Saúde – SUS, analise as afirmativas a seguir.

I. Umas das diretrizes do SUS previstas na Constituição é o atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais.

II. As instituições privadas poderão participar de forma complementar do Sistema Único de Saúde, segundo diretrizes desse, mediante contrato de direito público ou privado e convênio.

III. A Constituição veda a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos, exceto nos casos previstos em lei.

Está correto o que se afirma em

A) I, somente.

B) II, somente.

C) III, somente.

D) I e II, somente.

E) I, II e III.

GABARITO



1. D	7.B	13.A	19.B	25.B	31.B	37.C
2. E	8. E	14.D	20.B	26.A	32.C	38.A
3. B	9. A	15.A	21.A	27.A	33.C	39.B
4. B	10.C	16.D	22.C	28.B	34.C	40.B
5. B	11.C	17.E	23.Certo	29.A	35.C	41. A
6.B	12.C	18.D	24.A	30.E	36.C	42. A

RESUMO

Reforma Sanitária

1904 – Revolta da vacina

A Revolta da Vacina foi um episódio ocorrido no Rio de Janeiro, em novembro de 1904, durante o governo do presidente Rodrigues Alves. A revolta foi uma manifestação popular contra a campanha de *vacinação obrigatória contra a varíola*.

1923 – Lei Elói Chaves

A Lei Eloy Chaves estabeleceu a *criação das Caixas de Aposentadorias e Pensões (CAP)*. Em um contexto de industrialização e urbanização acelerada, essa lei legalizou iniciativas já existentes de organização dos trabalhadores por fábricas, com o objetivo de garantir pensões em casos de acidentes ou afastamentos por doença, além de uma futura aposentadoria.

1932 – Criação dos Institutos de Aposentadoria e Pensões (IAPs)

Os antigos Institutos de Aposentadoria e Pensões (IAPs), criados em 1930 pelo presidente Getúlio Vargas como autarquias por categorias profissionais, *surgiram para substituir as Caixas de Aposentadorias e Pensões (CAPs) fundadas em 1923*.

1965 - Criação do Instituto Nacional de Previdência Social (INPS)

A *unificação dos IAPs* ocorreu durante o regime autoritário de 1964, superando as resistências das categorias profissionais que possuíam institutos mais prósperos.

As Conferências Nacionais de Saúde são marcos da construção do modelo de saúde do nosso país e foram parte integrante da Reforma sanitária.

Isso pode ser observado através da modificação da estrutura do modelo de oferta de saúde, por parte do poder público com o surgimento dos projetos de medicina comunitária realizados por algumas Secretarias de Saúde e pela Academia, bem como nos primeiros processos de municipalização da saúde.

A criação do Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social – INAMPS – em 1974- foi uma fase importante da transformação do modelo de oferta de saúde pelo Estado, apesar de muito limitados, uma vez que somente os contribuintes da Previdência Social tinham direito à saúde assistencial.

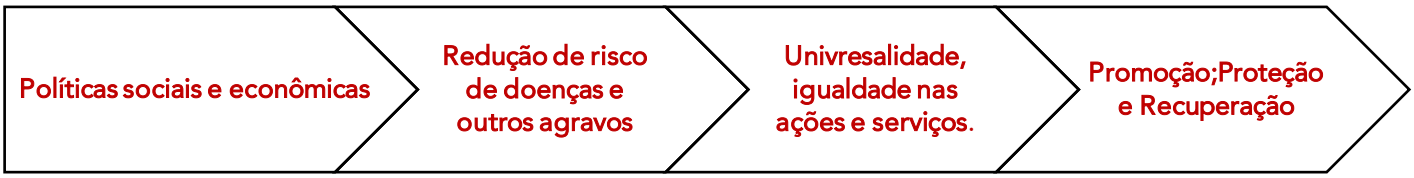
A 8ª CNS, que ocorreu em 1986 é considerada a principal Conferência Nacional de Saúde, pois foi a primeira aberta a participação popular e apontou para a formação de um sistema único de saúde, separado da previdência, e coordenado, em nível federal, por um único ministério.

Constituição Federal - Saúde - Artigos 196 a 200

Estudaremos os artigos que contemplam a saúde na constituição Federal de 1988, com suas alterações através das emendas.

Artigo 196

Saúde como DIRETO de TODOS e DEVER do ESTADO



A UNIVERSALIDADE compreende o acesso todos os cidadãos brasileiros, sem qualquer tipo de discriminação, às ações e serviços de saúde.

A EQUIDADE compreende ofertar serviços de saúde de forma a diminuir as desigualdades, tratando os cidadãos desiguais de forma desigual, onde os que necessitam mais recebam mais.

PROMOÇÃO EM SAÚDE são ações integrais que resultem na prevenção de doenças e fatores de risco e, depois da instalação da doença, o seu tratamento adequado.

PROTEÇÃO EM SAÚDE envolve estratégias e ações desenvolvidas pelo Poder Público que objetivam antecipar e proteger as pessoas de doenças.

EXEMPLIFICANDO

A Vigilância Sanitária desenvolve ações de fiscalização de estabelecimentos de venda de alimentos, visando a prevenção de doenças.

RECUPERAÇÃO EM SAÚDE envolve a oferta de serviços à população que possuem o objetivo de recuperar a saúde total ou parcial do indivíduo, ou da coletividade.

Artigo 197

O artigo 197 define que as ações de saúde são de relevância pública e **cabe ao Poder Público**, nos termos da lei, a **regulamentação, fiscalização e controle**.

Determina também, que a execução dos serviços de saúde deve ser realizada diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoas física ou jurídica de direto privado.

Artigo 198

Antes de entrarmos no conteúdo do artigo 198, é oportuno lembrar que sua originalidade foi alterada a partir de diversas emendas, que serão abordadas no transcorrer da aula.

Bem, esse artigo estabelece que as ações e serviços de saúde são parte integrante de uma rede regionalizada e hierarquizada, além de constituírem um sistema único.

Diretrizes do sistema único



1. Descentralização, com direção única em cada esfera de governo;
2. Atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais;
3. Participação da comunidade.

Artigo 199

O artigo 199 trata especificamente sobre a participação da iniciativa privada no SUS.



A assistência à saúde é livre à iniciativa privada.

Nesse artigo, é definido que as instituições privadas podem participar de forma complementar do SUS, sempre seguindo as diretrizes deste.

Devem ser instituídos contratos de direito público ou convênio, para a participação dessas instituições privadas no SUS.



Esses convênios devem ser realizados, PREFERENCIALMENTE, com instituições filantrópicas e as sem fins lucrativos.

Artigo 200

O artigo 200 dispõe sobre as competências e atribuições do SUS.

São elas:

Controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde e participar da produção de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos;

Executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador;

Ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde;

Participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico;

Incrementar, em sua área de atuação, o desenvolvimento científico e tecnológico e a inovação;

Fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor nutricional, bem como bebidas e águas para consumo humano;

Participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos; e

Colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho.



Ao SUS compete estar presente em todas as áreas que influenciam a saúde da população, seja no ambiente público ou privado

Financiamento do SUS - Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012

Como aprendemos anteriormente, o artigo 198 da Constituição Federal de 1988 define que os recursos de financiamento em saúde devem ser regulamentados através de Lei, e é isso que a Lei complementar 141/2012 dispõe.

Essa Lei institui:

- O valor mínimo e normas de cálculo do montante mínimo a ser aplicado, anualmente, pela União em ações e serviços públicos de saúde;
- Os percentuais mínimos do produto da arrecadação de impostos a serem aplicados anualmente pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em ações e serviços públicos de saúde;
- Os critérios de rateio dos recursos da União vinculados à saúde destinados aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, e dos Estados destinados aos seus respectivos Municípios, visando à progressiva redução das disparidades regionais; e
- As normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas esferas federal, estadual, distrital e municipal.

Que sejam destinadas às ações e serviços públicos de saúde de acesso universal, igualitário e gratuito;

Que estejam em conformidade com objetivos e metas explicitados nos Planos de Saúde de cada ente da Federação; e

Que sejam de responsabilidade específica do setor da saúde, não se aplicando a despesas relacionadas a outras políticas públicas que atuam sobre determinantes sociais e econômicos, ainda que incidentes sobre as condições de saúde da população.



ESCLARECENDO!

Os recursos para esse financiamento devem, além de atender os itens descritos anteriormente, serão movimentados apenas por meio dos respectivos fundos em saúde

Em seu artigo 3°, a Lei também define que, baseados no artigo 200 da CF/88 e no artigo 6 ° da n ° Lei 8.080/90, para efeito de apuração e aplicação dos recursos públicos em saúde, *considera-se despesas com ações e serviços públicos de saúde quando relacionadas a*:



TOME NOTA!

Vigilância em saúde, incluindo a epidemiológica e a sanitária;

Atenção integral e universal à saúde em todos os níveis de complexidade, incluindo assistência terapêutica e recuperação de deficiências nutricionais;

Capacitação do pessoal de saúde do Sistema Único de Saúde (SUS);

Desenvolvimento científico e tecnológico e controle de qualidade promovidos por instituições do SUS;

Produção, aquisição e distribuição de insumos específicos dos serviços de saúde do SUS, tais como: imunobiológicos, sangue e hemoderivados, medicamentos e equipamentos médico-odontológicos;

Saneamento básico de domicílios ou de pequenas comunidades, *desde que seja aprovado pelo Conselho de Saúde do ente da Federação financiador* da ação e esteja de acordo com as diretrizes das demais determinações previstas nesta Lei Complementar;

Saneamento básico dos distritos sanitários especiais indígenas e de comunidades remanescentes de quilombos;

Manejo ambiental vinculado diretamente ao controle de vetores de doenças;

Investimento na rede física do SUS, incluindo a execução de obras de recuperação, reforma, ampliação e construção de estabelecimentos públicos de saúde;

Remuneração do pessoal ATIVO da área de saúde em atividade nas ações de que trata este artigo, incluindo os encargos sociais;

Gestão do sistema público de saúde e operação de unidades prestadoras de serviços públicos de saúde.

Ações de apoio administrativo realizadas pelas instituições públicas do SUS e imprescindíveis à execução das ações e serviços públicos de saúde; e

Traremos agora, o que define a Lei, sobre a aplicação dos Recursos Mínimos em ações e serviços públicos de saúde.

A UNIÃO está obrigada a empregar, anualmente, a quantia correspondente ao valor empenhado no exercício anterior, conforme os termos dessa Lei, somados de, no mínimo, o percentual equivalente à variação nominal do Produto Interno Bruto (PIB) ocorrida no ano anterior a Lei orçamentária anual.



Caso o PIB tenha variação negativa, **é VEDADA a redução do valor do recurso mínimo**, em termos nominais, de um exercício financeiro para o outro.

Os ESTADOS e DISTRITO FEDERAL estão obrigados a empregar, anualmente, o valor correspondente à 12% **da arrecadação de imposto**, conforme dispostos específicos nos artigos 155, 157 e 159 da CF/88, descontadas as parcelas transferidas aos respectivos Municípios.

A Lei, ressalva que, o DISTRITO FEDERAL também aplicará 12% **dos impostos arrecadados diretamente**, que não podem ser segregados em base estadual e em base municipal.

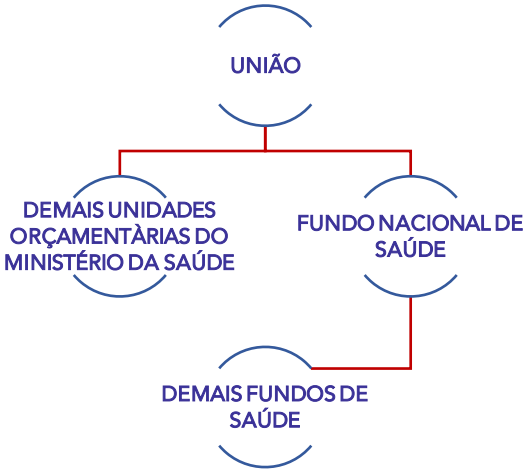
Já, os MUNICÍPIOS e o DISTRITO FEDERAL, aplicarão, anualmente, no mínimo, 15% **da arrecadação de impostos**, conforme os dispostos específicos dos artigos 156, 158 e 159 da CF/88.

Em relação ao percentual mínimo, parece confuso, mas se ligue:



O percentual DEPENDE da fonte geradora do imposto, ou seja, deve-se saber qual é a origem do recurso, baseado nos artigos da Constituição Federal.

O repasse de recursos da União, para ações e serviços públicos de saúde, se dá da seguinte forma:





O artigo 17 da Lei, fixa como se dá o rateio dos recursos entre a União para com os Estados, Distrito Federal e os Municípios.



Lembre-se, estamos tratando apenas dos recursos vinculados as ações e serviços públicos de saúde.

Esse rateio, dos recursos, deve observar as seguintes necessidades dos entes federativos:

1. Necessidades de saúde da população;
2. As dimensões epidemiológica, demográfica, socioeconômica, espacial;
3. Capacidade de oferta de ações e de serviços de saúde; e
4. O disposto no art. 35 da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, de forma a atender os objetivos do inciso II do § 3o do art. 198 da Constituição Federal.



Os recursos destinados a investimentos devem ser alocados, PRIORITARIAMENTE, reduzir as desigualdades na oferta de ações e serviços de saúde.



A transferência dos recursos será do Fundo Nacional de Saúde para os respectivos Fundos, dos Estados, Distrito Federal e Municípios, regular e automaticamente, SEM a necessidade de celebração de convênio ou qualquer outro instrumento jurídico

O artigo 19 da Lei, fixa como se dá o rateio dos recursos dos Estados transferidos para os Municípios.

Esse rateio, dos recursos, deve observar as seguintes necessidades de saúde da população:

1. Necessidades de saúde da população;
2. As dimensões epidemiológica, demográfica, socioeconômica, espacial;
3. Capacidade de oferta de ações e de serviços de saúde; e
4. O disposto no art. 35 da Lei n° 8.080, de 19 de setembro de 1990, de forma a atender os objetivos do inciso II do § 3o do art. 198 da Constituição Federal.

ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE:
PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.

1. 

Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.

2. 

Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).

3. 

Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).

4. 

Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).

5. 

Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).

6. 

Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).

7. 

Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.

8. 

O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.



Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.